

MCP

CARREIRAS POLICIAIS

DISCIPLINA
ESTRATÉGIA
RESULTADOS

MAIS QUE
ESTUDO,
VOCÊ MAIS
LONGE

SEGURANÇA
PÚBLICA
É GENTE
CUIDANDO
DE GENTE

GUARULHOS
MAIS SEGURA
MAIS FORTE
SEMPRE

APOSTILA GCM GUARULHOS 2026

Teoria • Legislação • Questões • Revisão Final

MATERIAL FOCADO NO EDITAL

TRABALHO
SEGURANÇA
DESENVOLVIMENTO
ORGULHO



A FORÇA
DA NOSSA GENTE
POR UMA GUARULHOS
MAIS SEGURA

GUARULHOS
CIDADE DE OPORTUNIDADES
GENTE DE VALOR



TEORIA
COMPLETA



LEGISLAÇÃO
ATUALIZADA



QUESTÕES
COMENTADAS



REVISÃO
ESTRATÉGICA

MCP

CARREIRAS POLICIAIS

PREPARAÇÃO HOJE.
CONQUISTAS AMANHÃ.

CADERNO DE AUDITORIA E ATUALIZACAO

GCM GUARULHOS 2026 - EDITAL 09/2026-SGE01 - BANCA IBAM

STATUS DA REVISAO

Conteudo programatico conferido com o Anexo III do edital. Esta atualizacao fecha lacunas de nomenclatura, explicita todos os subtopicos cobrados e separa o que e literal do edital do que e complemento didatico. A apostila original permanece como corpo teorico; este caderno passa a integrar a edicao revisada.

O que foi ajustado

- **Matematica:** explicitacao integral de sequencias numericas e padroes, relacoes logicas, analise de condicoes, raciocinio sequencial, organizacao, ordenacao, associacao e exclusao de possibilidades.
- **Informatica:** checklist literal com Windows 10 e 11, acessibilidade, operacoes com arquivos e pastas, editores, planilhas, apresentacoes, e-mail, internet, nuvem, PDF e seguranca.
- **Conhecimentos Especificos:** matriz artigo por artigo conforme o edital, evitando estudar faixas legais fora do recorte quando a norma foi delimitada.
- **Lei Maria da Penha:** mantida a violencia vicaria no art. 7, VI, pois ela foi incluida pela Lei 15.384/2026 e ja integra o texto vigente.
- **Foco IBAM:** adicionadas pegadinhas de literalidade, troca de conceitos, excecoes e alternativas semanticamente proximas.

Fonte de conferencia

IBAM - Concurso Publico Guarulhos 09/2026-SGE01; Anexo III publicado no Diario Oficial de Guarulhos. Legislacao federal conferida em fontes oficiais vigentes ate 21/09/2026.

1. MATRIZ OFICIAL DA PROVA

Area	Questoes	Peso	Pontos
Lingua Portuguesa	10	2	20
Matematica	5	2	10
Informatica	5	2	10
Conhecimentos Especificos	20	3	60
TOTAL	40	-	100

PRIORIDADE OBJETIVA

Conhecimentos Especificos representam **60% da pontuacao total**. O estudo deve manter Portugues diariamente e reservar o maior volume de revisao para a legislacao especifica, sobretudo os recortes municipais e os artigos expressamente delimitados.

Regra para usar esta apostila

- Quando o edital indica artigos, trate o intervalo como limite de prova principal.
- Quando o edital cita uma lei sem recorte, estude a lei inteira em sua redacao vigente.
- Jurisprudencia e doutrina que aparecem na apostila funcionam como apoio explicativo; nao substituem a literalidade cobrada no Anexo III.
- Norma municipal deve ser revisada no texto oficial mais recente antes da prova.

2. CHECKLIST LITERAL - LINGUA PORTUGUESA

- Leitura, compreensao e interpretacao de textos de diferentes generos.
- Tema, finalidade, informacoes explicitas e implicitas e relacoes entre partes do texto.
- Inferencia de sentidos; coesao e coerencia textual.
- Significacao no contexto; sinonimia, antonimia, polissemia, denotacao e conotacao.
- Ortografia oficial; acentuacao grafica; pontuacao.
- Classes de palavras e empregos; flexao nominal e verbal; tempos e modos verbais.
- Concordancia nominal e verbal; regencia nominal e verbal; crase.
- Colocacao pronominal; estrutura da oracao e do periodo; coordenacao e subordinacao.
- Relacoes logico-discursivas por conjuncoes, preposicoes, pronomes e advverbios.
- Reescrita preservando sentido e correcao gramatical; adequacao a norma-padrao e situacoes de comunicacao.

PEGADINHAS IBAM - PORTUGUES

1) alternativa que repete palavras do texto, mas amplia o sentido; **2)** troca de conectivo por outro de relacao diferente; **3)** reescrita gramaticalmente correta que altera foco ou sentido; **4)** virgula separando sujeito e verbo; **5)** crase analisada sem conferir regencia; **6)** confusao entre se apassivador e indice de indeterminacao.

Miniquestoes de calibragem

1. Em uma reescrita, a frase continua correta, mas troca "embora" por "porque". O problema principal e:

Resposta: alteracao da relacao logico-discursiva (concessao para causa).

2. Em "Vendem-se equipamentos", o termo "equipamentos" exerce qual funcao?

Resposta: sujeito paciente; por isso o verbo vai ao plural.

3. CHECKLIST LITERAL - MATEMATICA E RACIOCINIO

- Operacoes com numeros inteiros, racionais e reais; fracoes e numeros decimais.
- Razao e proporcao; porcentagem; regra de tres simples e composta.
- Resolucao de situacoes-problema.
- Equacoes do primeiro grau e sistemas simples de equacoes.
- Grandezas e medidas: tempo, comprimento, superficie, capacidade, massa e volume.
- Media aritmetica simples; interpretacao de tabelas e graficos.
- **Sequencias numericas e padroes.**
- **Relacoes logicas entre pessoas, lugares, objetos e acontecimentos.**
- **Analise de informacoes e condicoes; raciocinio sequencial.**
- **Organizacao, ordenacao, associacao e exclusao de possibilidades.**
- Resolucao de problemas.

COMPLEMENTO INSERIDO NA REVISAO

A versao anterior tratava sequencias e associacao, mas nao deixava todos os termos do edital explicitamente nomeados. A partir desta edicao, eles devem ser estudados como itens proprios: **analise de condicoes, raciocinio sequencial, organizacao, ordenacao e exclusao de possibilidades.**

Metodo rapido para logica de associacao

- Liste as categorias (pessoas, locais, objetos).
- Marque certezas antes de inferencias.
- Registre proibicoes/exclusoes.
- Cruze cada nova condicao com as anteriores.
- So conclua quando todas as possibilidades concorrentes tiverem sido eliminadas.

Pegadinha IBAM

Uma sequencia pode alternar duas regras ao mesmo tempo. Antes de assumir uma progressao unica, teste termos de posicoes impares e pares separadamente.

4. CHECKLIST LITERAL - NOCOES DE INFORMATICA

- Nocoos de informatica; hardware, software e dispositivos perifericos.
- **Microsoft Windows 10 e 11:** area de trabalho, configuracoes basicas e recursos de acessibilidade.
- Criacao, copia, movimentacao, renomeacao, exclusao, recuperacao, organizacao e pesquisa de arquivos e pastas.
- Editores de texto: criacao, edicao, formatacao, revisao, impressao e salvamento.
- Planilhas: celulas, linhas, colunas, formulas e funcoes basicas, classificacao, filtros, tabelas e graficos.
- Apresentacoes: criacao, edicao, formatacao e exibicao.
- Correio eletronico: envio, recebimento, organizacao de mensagens e anexacao de arquivos.
- Internet: navegadores, enderecos electronicos, links, mecanismos de busca, downloads e uploads.
- Armazenamento e compartilhamento em nuvem; arquivos PDF.
- Seguranca: senhas, autenticacao, backup, malware, phishing, engenharia social, fraudes electronicas, privacidade, protecao e compartilhamento seguro.
- Uso etico e seguro dos recursos de tecnologia da informacao.

PEGADINHAS IBAM - INFORMATICA

Download = remoto para local; **upload** = local para remoto. Cco oculta destinatarios. Navegacao privada nao torna o usuario anonimo. Shift+Delete normalmente ignora a Lixeira. Transicao atua entre slides; animacao atua sobre objetos. Backup nao e sinônimo de sincronizacao.

5. CHECKLIST LITERAL - CONHECIMENTOS ESPECIFICOS

- **Constituicao Federal:** arts. 5, 6 e 144.
- **Codigo Penal:** arts. 121 a 129; 146 a 150; 155 a 159; 312 a 327.
- **CPP:** Prisao em Flagrante, arts. 301 a 310.
- **ECA:** arts. 1 a 6; 103 a 109; 131 a 137; 225 a 244-B.
- **Estatuto da Pessoa Idosa:** arts. 1 a 7 e 95 a 108.
- **Estatuto do Desarmamento:** arts. 6 a 11 e 12 a 21.
- **Lei Maria da Penha:** arts. 1 a 7.
- **Lei 13.869/2019:** Lei de Abuso de Autoridade - integral.
- **Lei 13.022/2014:** Estatuto Geral das Guardas Municipais - integral.
- **Lei Municipal 7.792/2019:** integral.
- **Lei 13.060/2014 + Decreto 12.341/2024:** uso da forca e instrumentos de menor potencial ofensivo.
- **Lei Municipal 8.361/2025:** arts. 166 a 170.
- **Decreto Municipal 44.264/2026:** integral.

REGRA DE OURO

Nos blocos com intervalo de artigos, a prova pode explorar palavras pequenas da lei: **pode/deve; salvo/exceto; e/ou; imediatamente; independentemente**. Leia a lei seca e transforme cada artigo em pergunta de verdadeiro ou falso.

6. ATUALIZACOES JURIDICAS IMPORTANTES PARA ESTA EDICAO

6.1 Lei Maria da Penha - violencia vicaria

A mencao existente na apostila esta **correta**. A Lei 15.384/2026 acrescentou o inciso VI ao art. 7 da Lei 11.340/2006, incluindo a violencia vicaria entre as formas de violencia domestica e familiar. Como o edital cobra os arts. 1 a 7, essa atualizacao esta dentro do recorte e deve ser estudada.

PEGADINHA

Nao memorize mais somente cinco formas de violencia. Para a prova atualizada em 2026, o art. 7 possui tambem a **violencia vicaria**.

6.2 Conteudo complementar x literal do edital

A apostila utiliza algumas referencias doutrinarias ou jurisprudenciais para explicar institutos. Elas sao uteis para compreensao, mas o candidato deve diferenciar isso do **programa literal**. Em caso de conflito de tempo de estudo, prevalecem: texto do edital, lei vigente e recortes expressos.

6.3 Lei municipal e decreto

A Lei Municipal 8.361/2025 e o Decreto 44.264/2026 devem ser revisados diretamente em versao oficial consolidada, porque sao normas locais e podem receber alteracoes. Na prova IBAM, nomenclatura de orgaos, subordinacao e atribuicoes sao pontos naturalmente suscetiveis a troca em alternativas.

7. PEGADINHAS IBAM - CADERNO DE REVISAO

CF, art. 144

Nao confunda a previsao constitucional das guardas municipais com competencias detalhadas em lei infraconstitucional.

Penal

Nos crimes funcionais, confira se o tipo exige qualidade de funcionario publico, vantagem, apropriacao, solicitacao ou exigencia.

CPP - flagrante

Diferencie quem pode prender de quem deve prender; separe flagrante proprio, improprio e presumido pelo texto do art. 302.

ECA

Conselho Tutelar e permanente, autonomo e nao jurisdicional. Nao o trate como orgao do Judiciario.

Pessoa Idosa

Cuidado com idade minima e com crimes que exigem conduta especifica contra pessoa idosa.

Desarmamento

Posse e porte nao sao sinonimos; local e circunstancia alteram o enquadramento.

Maria da Penha

Formas de violencia podem coexistir; moral e psicologica nao sao a mesma categoria.

Abuso de Autoridade

Mera ilegalidade ou divergencia interpretativa, isoladamente, nao substitui os requisitos tipicos e subjetivos da lei.

Lei 13.022

Nao troque corregedoria e ouvidoria nem suas funcoes de controle.

Uso da forca

Necessidade, proporcionalidade, legalidade e outros principios nao devem ser tratados como sinonimos.

Legislacao municipal

Decore sequencias, nomes de unidades e vinculos hierarquicos exatamente como o texto oficial.

8. ROTEIRO FINAL DE ESTUDO - 14 DIAS

Dia 1	Portugues: interpretacao, coesao, semantica + CF art. 5
Dia 2	Portugues: sintaxe, concordancia, regencia, crase + CF arts. 6 e 144
Dia 3	Matematica: numeros, fracoes, proporcao, porcentagem, regra de tres
Dia 4	Matematica: equacoes, medidas, media, graficos + sequencias e logica de associacao
Dia 5	Informatica: Windows 10/11, arquivos/pastas, acessibilidade, editores
Dia 6	Informatica: planilhas, apresentacoes, e-mail, internet, nuvem, PDF e seguranca
Dia 7	CP arts. 121-129 e 146-150
Dia 8	CP arts. 155-159 e 312-327
Dia 9	CPP 301-310 + ECA
Dia 10	Pessoa Idosa + Desarmamento
Dia 11	Maria da Penha + Abuso de Autoridade
Dia 12	Lei 13.022 + Lei 13.060 + Decreto 12.341
Dia 13	Lei Municipal 7.792 + Lei 8.361 arts. 166-170
Dia 14	Decreto 44.264 + lei seca municipal + simulado de 40 questoes

FECHAMENTO MCP

Use este caderno como indice de controle: marque cada item do Anexo III somente depois de fazer teoria + lei seca + questoes. Nenhum topico do checklist deve ficar sem revisao antes do simulado final.

APRESENTAÇÃO

Esta apostila foi reconstruída para funcionar como material de estudo completo - não como resumo de véspera. O conteúdo segue o programa informado para a GCM Guarulhos 2026 e foi organizado em camadas: teoria, aplicação, pegadinhas, legislação, exercícios e revisão.

COMO USAR

Primeiro leia a teoria. Em seguida, resolva os exemplos sem olhar a resposta. Depois marque a lei seca e as pegadinhas. Ao final de cada módulo, faça a bateria de questões e registre os erros.

Nos temas legais, a explicação deve ser estudada junto com o texto vigente da norma. A apostila destaca o que costuma gerar confusão, mas não substitui a leitura da legislação oficial indicada no edital.

ESTRATÉGIA DE ESTUDO

Bloco	Estratégia
Conhecimentos Específicos	Prioridade máxima: leitura da lei, quadros comparativos, jurisprudência pertinente e questões.
Língua Portuguesa	Treino diário de interpretação, sintaxe, concordância, regência, crase e reescrita.
Matemática / Lógica	Aprender por procedimento: fórmula, exemplo resolvido, variação e exercício.
Informática	Misturar conceito + uso prático de Windows, escritório, internet, nuvem e segurança.

SUMÁRIO CLICÁVEL

CONTEÚDO	PÁG.
1. Língua Portuguesa	12
2. Matemática e Raciocínio Lógico	18
3. Noções de Informática	20
4. Constituição Federal - arts. 5º, 6º e 144	24
5. Código Penal - artigos do edital	25
6. Código de Processo Penal - prisão em flagrante	28
7. ECA - artigos selecionados	30
8. Estatuto da Pessoa Idosa	32
9. Estatuto do Desarmamento	33
10. Lei Maria da Penha - arts. 1º a 7º	34
11. Lei de Abuso de Autoridade	36
12. Estatuto Geral das Guardas Municipais - Lei 13.022/2014	38

Clique em qualquer linha para ir direto ao conteúdo.

CONTEÚDO	PÁG.
13. Lei Municipal 7.792/2019 - carreira da GCM Guarulhos	40
14. Uso da força - Lei 13.060/2014 e Decreto 12.341/2024	42
15. Lei Municipal 8.361/2025 - arts. 166 a 170	44
16. Decreto Municipal 44.264/2026	46
17. Revisão de véspera - não confundir	53
18. Questões comentadas	54
19. Plano de estudo - 14 dias	66
20. Referências oficiais e controle de atualização	67

1. LÍNGUA PORTUGUESA

Português exige duas competências simultâneas: compreender o texto e reconhecer a estrutura linguística usada para construir o sentido. A banca pode transformar uma regra gramatical em questão de interpretação, especialmente em reescrita, conectivos e pontuação.

1.1 Leitura, compreensão e interpretação

Compreender é localizar e organizar o que o texto efetivamente apresenta. Interpretar exige relacionar informações, inferir consequências e reconhecer intenções sem extrapolar o que pode ser sustentado pelo texto.

Tema	Ponto-chave
Tema	Assunto geral tratado pelo texto.
Tese / ideia central	Posição ou núcleo argumentativo que organiza o texto.
Finalidade	Informar, convencer, instruir, narrar, criticar, divulgar etc.
Explícito	Informação declarada diretamente.
Implícito	Informação recuperada por pressuposto, subentendido ou inferência.
Inferência	Conclusão obtida pela combinação de pistas textuais e conhecimento linguístico, sem inventar informação.

PEGADINHA MCP

Alternativa “plausível” não é necessariamente correta. Se a conclusão depende de algo que o texto não permite afirmar, há extrapolação.

EXEMPLO GUIADO

Texto: “Embora a chuva tenha diminuído, a Defesa Civil manteve o alerta.” O conectivo “embora” estabelece concessão: a redução da chuva poderia sugerir relaxamento da cautela, mas o alerta foi mantido.

Resposta comentada: A relação é concessiva, não causal.

1.2 Coesão e coerência

Coesão é a ligação formal entre partes do texto; coerência é a compatibilidade de sentidos. Pronomes, repetições controladas, sinônimos, elipses e conectivos são mecanismos de coesão.

Relação	Conectivos frequentes
Adição	e, também, além disso
Oposição	mas, porém, contudo, entretanto
Causa	porque, visto que, já que
Consequência	portanto, por isso, de modo que
Condição	se, caso, desde que
Concessão	embora, ainda que, mesmo que
Finalidade	para que, a fim de que

1.3 Semântica: sentido no contexto

O sentido de uma palavra depende do contexto. Sinonímia raramente é absoluta; a substituição deve preservar significado e adequação. Polissemia ocorre quando uma mesma palavra assume sentidos relacionados em contextos diferentes. Denotação é o emprego literal; conotação, o figurado.

EXEMPLO

“A cidade acordou assustada.” Cidade não dorme literalmente; o enunciado personifica os habitantes e usa linguagem conotativa.

Resposta comentada: Há sentido figurado.

1.4 Ortografia e acentuação

A ortografia oficial exige atenção a grafias concorrentes e ao Acordo Ortográfico. Na acentuação, identifique primeiro a sílaba tônica e a classificação da palavra.

Tema	Ponto-chave
Oxítonas	Acentuam-se, entre outras, as terminadas em a(s), e(s), o(s), em, ens.
Paroxítonas	Acentuam-se conforme terminações específicas, como l, n, r, x, ps, ã(s), ão(s), i(s), us etc.
Proparoxítonas	Todas são acentuadas.
Hiatos	i/u tônicos podem receber acento conforme as condições da regra.

1.5 Pontuação

A vírgula não deve separar sujeito de verbo nem verbo de complemento apenas por pausa de leitura. Ela marca deslocamentos, intercalações, enumerações, orações coordenadas e subordinadas em situações específicas.

NÃO CONFUNDIR

“Os guardas que concluíram o curso foram convocados” restringe o grupo. “Os guardas, que concluíram o curso, foram convocados” apresenta a informação como explicativa sobre todo o grupo. A pontuação altera o sentido.

1.6 Classes de palavras e empregos

Substantivo e adjetivo

O substantivo nomeia seres, entidades, ações ou conceitos; o adjetivo caracteriza ou relaciona o substantivo. Atenção à mudança de classe por contexto.

Artigo e numeral

O artigo determina ou indetermina o substantivo; o numeral expressa quantidade, ordem, multiplicação ou fração.

Pronome

Substitui, retoma ou acompanha nomes. Pronomes relativos são essenciais para coesão e regência.

Verbo

Expressa ação, estado, fenômeno ou mudança. Observe flexão, transitividade, voz verbal, tempo e modo.

Advérbio

Modifica verbo, adjetivo, outro advérbio ou enunciado, indicando circunstância.

Preposição e conjunção

Ligam termos e orações. Em prova, são cobradas tanto pela estrutura quanto pelo valor semântico.

1.7 Verbos: tempos, modos e vozes

O indicativo tende a apresentar o fato como real ou certo; o subjuntivo associa-se a hipótese, desejo, possibilidade ou condição; o imperativo expressa ordem, pedido, conselho ou instrução. Na voz passiva analítica, usa-se verbo auxiliar + particípio; na sintética, verbo transitivo direto + “se”, com concordância com o sujeito paciente.

PEGADINHA MCP

Em “Vendem-se equipamentos”, “equipamentos” é sujeito paciente e o verbo concorda no plural. Em “Precisa-se de servidores”, o verbo é transitivo indireto; o “se” indetermina o sujeito e o verbo fica no singular.

1.8 Concordância nominal e verbal

Concordância verbal relaciona o verbo ao núcleo do sujeito. Concordância nominal relaciona determinantes e modificadores ao substantivo. Questões costumam explorar sujeito posposto, expressões partitivas, porcentagem, pronome relativo e verbos impessoais.

Tema	Ponto-chave
Haver = existir	Impessoal: “Havia problemas”.
Fazer = tempo decorrido/clima	Impessoal: “Faz dois anos”.
Existir	Pessoal: “Existem problemas”.
Porcentagem	A concordância depende da construção e do núcleo expresso.
Que	Verbo concorda com o antecedente do relativo.
Quem	Em regra, 3ª pessoa do singular; construções específicas admitem atração.

1.9 Regência e crase

Regência trata da relação entre o termo regente e seu complemento, especialmente o uso de preposições. Crase é a fusão de dois sons “a”: normalmente a preposição “a” exigida pelo termo regente + artigo feminino “a/as” ou início de demonstrativos como “aquele(s)”.

Verbo	Regência típica
Assistir = ver	assistir a algo
Obedecer / desobedecer	obedecer a / desobedecer a
Preferir	preferir X a Y; evite “preferir mais”
Informar	informar algo a alguém / informar alguém de algo
Ir / chegar	na norma-padrão, ir a / chegar a, conforme construção

TESTE PRÁTICO DA CRASE

Troque o termo feminino por masculino. Se aparecer “ao”, há forte indicação de crase no feminino: “dirigiu-se ao setor” → “dirigiu-se à unidade”. O teste não dispensa a análise da regência.

1.10 Colocação pronominal

Próclise: pronome antes do verbo, comum com palavras atrativas como negação, pronomes relativos e certas conjunções. Ênclise: pronome depois do verbo, frequente quando não há fator de atração e o verbo inicia a oração. Mesóclise: ocorre com futuro do presente ou futuro do pretérito sem fator de próclise, em registro formal.

1.11 Oração, período, coordenação e subordinação

Período simples tem uma oração; período composto possui duas ou mais. Orações coordenadas são sintaticamente independentes entre si; subordinadas exercem função sintática em relação a outra oração.

Tema	Ponto-chave
Coordenada adversativa	oposição: mas, porém
Coordenada conclusiva	conclusão: portanto, logo
Subordinada causal	causa: porque, já que
Subordinada concessiva	concessão: embora, ainda que
Subordinada condicional	condição: se, caso
Subordinada final	finalidade: para que, a fim de que

1.12 Reescrita preservando sentido e correção

Em reescrita, confira quatro eixos: sentido, referência pronominal, relação lógico-discursiva e correção gramatical. Mudanças de voz verbal, posição de termos ou conectivos podem ser corretas gramaticalmente e ainda assim alterar o sentido.

REESCRITA

“Apesar da chuva, a operação continuou.” → “Embora chovesse, a operação continuou.”

Resposta comentada: Preserva a relação concessiva.

REESCRITA

“O comandante informou o fato aos agentes.” → “O fato foi informado aos agentes pelo comandante.”

Resposta comentada: Mudança para voz passiva sem alteração essencial do sentido.

1.13 APROFUNDAMENTO DE PORTUGUÊS - COMO A BANCA TRANSFORMA REGRA EM QUESTÃO

Interpretação de texto exige distinguir aquilo que o texto afirma daquilo que o candidato apenas supõe. Em prova, a alternativa errada costuma ser construída por exagero, restrição indevida, inversão de causa e consequência ou troca de uma possibilidade por uma certeza. A leitura deve sempre retornar ao fragmento e verificar se a conclusão é sustentada pelo conjunto textual.

Na identificação do tema, procure o assunto central que percorre o texto inteiro. A finalidade corresponde ao objetivo comunicativo: informar, convencer, orientar, narrar, criticar, explicar ou regulamentar. A ideia principal normalmente é mais específica que o tema e pode aparecer diluída ao longo dos parágrafos.

Informação explícita é diretamente recuperável. Informação implícita depende de inferência autorizada pelo texto. Inferir não significa imaginar: o candidato precisa apontar quais marcas linguísticas permitem a conclusão. Pressupostos decorrem de estruturas linguísticas; subentendidos dependem mais fortemente do contexto e da intenção comunicativa.

Coesão referencial ocorre quando pronomes, sinônimos, expressões nominais ou elipses retomam ou antecipam elementos. Coesão sequencial organiza a progressão por conectores, tempos verbais e relações lógico-discursivas. Coerência é a compatibilidade global entre informações, contexto e organização argumentativa.

Pontuação não é mero recurso de pausa. A vírgula pode isolar adjuntos, vocativos, apostos e orações; separar termos coordenados; marcar deslocamentos; e indicar certas orações subordinadas. Em regra, não se separa por vírgula sujeito e verbo, verbo e complemento ou nome e complemento.

Na concordância verbal, identifique primeiro o núcleo do sujeito. Expressões partitivas, porcentagens, coletivos, pronomes relativos e sujeitos compostos geram questões porque permitem regras específicas. Em estruturas com “se”, determine se há partícula apassivadora ou índice de indeterminação do sujeito.

Regência deve ser estudada junto com sentido. “Assistir” pode significar ver (assistir a algo) ou prestar assistência (assistir alguém). “Implicar” pode significar acarretar, sem preposição, ou envolver-se, com preposição. A crase depende da soma de preposição “a” com artigo ou demonstrativo iniciado por “a”.

Na reescrita, não basta manter a gramática: a banca pode alterar sentido, foco, relação lógica, referência pronominal ou valor temporal. Compare conectores, voz verbal, posição de advérbios e escopo de negação.

Tema	Pergunta de controle	Erro clássico
Inferência	A conclusão é necessária ou apenas possível?	Marcar alternativa plausível, mas não sustentada
Coesão	O termo retoma exatamente qual referente?	Escolher o substantivo mais próximo sem conferir sentido
Pontuação	A retirada da vírgula altera estrutura ou sentido?	Tratar vírgula como pausa respiratória
Crase	Há preposição exigida e termo feminino com artigo?	Aplicar crase apenas porque a palavra seguinte é feminina
Reescrita	Sentido e correção foram preservados?	Conferir só a gramática

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Em “Vendem-se equipamentos”, “equipamentos” é sujeito paciente; em “Precisa-se de agentes”, o sujeito é indeterminado.
- Conectores devem ser memorizados por relação: causa, consequência, concessão, condição, finalidade, oposição e conclusão.
- Em prova, substitua mentalmente o termo feminino por masculino para testar crase quando o contexto permitir.

2. MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

2.1 Números, frações e decimais

Organize cálculos respeitando a prioridade: parênteses, potências/raízes, multiplicações/divisões e, por fim, adições/subtrações. Em frações, reduza ao mesmo denominador para somar/subtrair; para multiplicar, multiplique numeradores e denominadores; para dividir, multiplique pela inversa.

EXEMPLO RESOLVIDO

Calcule $\frac{3}{4} + \frac{2}{3}$. MMC(4,3)=12. Assim, $\frac{3}{4}=\frac{9}{12}$ e $\frac{2}{3}=\frac{8}{12}$. Soma= $\frac{17}{12}$.

Resposta comentada: $\frac{17}{12} = 1$ e $\frac{5}{12}$.

2.2 Razão, proporção e regra de três

Razão compara grandezas. Proporção é a igualdade entre razões. Na regra de três, identifique se as grandezas variam no mesmo sentido (diretamente proporcionais) ou em sentidos opostos (inversamente proporcionais).

REGRA DE TRÊS SIMPLES

Se 4 agentes conferem 120 itens em determinado tempo, mantendo o mesmo ritmo, 6 agentes conferem quantos itens no mesmo período? $\frac{4}{6} = \frac{120}{x}$.

Resposta comentada: $x = 180$ itens.

REGRA DE TRÊS COMPOSTA

Uma equipe de 6 pessoas executa uma tarefa em 10 dias. Mantido o ritmo, 12 pessoas fariam o mesmo trabalho em aproximadamente 5 dias.

Resposta comentada: Relação inversa entre pessoas e tempo.

2.3 Porcentagem

$x\% = x/100$. Aumento de $p\%$ equivale a multiplicar por $1+p/100$; desconto de $p\%$ equivale a multiplicar por $1-p/100$. Percentuais sucessivos não devem ser somados automaticamente.

PERCENTUAIS SUCESSIVOS

Um valor de R\$ 800 sofre aumento de 10% e depois desconto de 10%. $800 \times 1,10 = 880$; $880 \times 0,90 = 792$.

Resposta comentada: O resultado não volta a R\$ 800; fica em R\$ 792.

2.4 Equações e sistemas

Em equações do 1º grau, isole a incógnita preservando a igualdade. Em sistemas simples, use substituição ou eliminação.

SISTEMA

$x+y=20$ e $x-y=4$. Somando as equações: $2x=24$, então $x=12$. Logo $y=8$.
Resposta comentada: $x=12$ e $y=8$.

2.5 Grandezas e medidas

Tema	Ponto-chave
Comprimento	1 km=1000 m; 1 m=100 cm
Área	A conversão é quadrática: $1 \text{ m}^2=10.000 \text{ cm}^2$
Volume	$1 \text{ m}^3=1000 \text{ L}$
Capacidade	1 L=1000 mL
Massa	1 kg=1000 g
Tempo	1 h=60 min; 1 min=60 s

2.6 Média aritmética

Média simples = soma dos valores / número de valores. Para descobrir um valor faltante, use soma necessária = média desejada $\times$ quantidade.

MÉDIA

Notas 6, 7, 8 e x têm média 7,5. Soma necessária = 30. Como $6+7+8=21$, $x=9$.
Resposta comentada: $x=9$.

2.7 Tabelas e gráficos

Leia título, fonte, unidade, legenda, eixo e período. Em gráficos, diferencie valor absoluto de percentual e observe se o eixo começa em zero, pois escalas truncadas podem amplificar visualmente diferenças pequenas.

2.8 Sequências e lógica de associação

Em sequências, teste diferenças, razões, alternâncias e padrões por posição. Em problemas de pessoas/lugares/objetos, transforme cada pista em restrição e use tabela de possibilidades.

SEQUÊNCIA

2, 5, 11, 23, ... Cada termo é o anterior $\times 2 + 1$.
Resposta comentada: Próximo termo = 47.

MÉTODO DE PROVA

Em lógica de associação, marque primeiro as impossibilidades e as informações absolutas. Depois cruze as restrições. Evite tentar “imaginar” a solução sem tabela.

2.9 APROFUNDAMENTO DE MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO

Antes de calcular, traduza o enunciado. Identifique dados, incógnita, unidade de medida e relação entre grandezas. Em questões de porcentagem, determine a base: 20% de 500 é diferente de aumento de 20% seguido de desconto de 20%, pois a segunda operação incide sobre um novo valor.

Razão compara grandezas por divisão. Proporção é igualdade entre razões. Na regra de três simples direta, grandezas crescem ou diminuem juntas; na inversa, uma cresce enquanto a outra diminui. Em regra de três composta, analise separadamente a relação de cada grandeza com a incógnita.

Equações de primeiro grau exigem equivalência: toda operação feita em um membro deve preservar a igualdade. Em sistemas simples, os métodos de substituição e adição são os mais rápidos. A interpretação é tão importante quanto a álgebra: o resultado precisa respeitar as condições do problema.

Nas conversões, use fatores fixos. Comprimento varia de 10 em 10; área, de 100 em 100; volume, de 1000 em 1000. Um litro corresponde a 1 dm³. Em tempo, 1 hora = 60 minutos e 1 minuto = 60 segundos.

Média aritmética simples é soma dos valores dividida pela quantidade. Se a média e a quantidade são conhecidas, o produto fornece a soma total. Isso permite descobrir um valor faltante sem reconstruir toda a situação.

Raciocínio lógico por associação costuma ser resolvido com quadro de possibilidades. Registre certezas primeiro, depois exclusões. Evite confiar apenas na memória. Em sequências, teste diferenças, razões, alternâncias, quadrados, primos e padrões intercalados.

Situação	Estratégia
Aumento de p%	Valor inicial $\times (1 + p/100)$
Desconto de p%	Valor inicial $\times (1 - p/100)$
Média conhecida	Soma = média $\times$ quantidade
Grandezas inversas	Produto constante, quando aplicável
Área	Converter unidade com fator ao quadrado
Volume	Converter unidade com fator ao cubo

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Dois percentuais sucessivos não devem ser somados automaticamente.
- Confira sempre a unidade final pedida.
- Em lógica, uma única condição pode eliminar várias possibilidades de uma vez.

3. NOÇÕES DE INFORMÁTICA

3.1 Hardware, software e periféricos

Hardware é a parte física do sistema; software compreende programas e instruções. Periféricos podem ser de entrada, saída ou entrada/saída. Memória RAM é volátil; armazenamento em SSD/HDD é não volátil.

Tema	Ponto-chave
Entrada	teclado, mouse, scanner, microfone
Saída	monitor, impressora, caixas de som
Entrada/saída	tela sensível ao toque, dispositivos de armazenamento, interfaces de rede

3.2 Windows 10 e 11

Domine área de trabalho, menu Iniciar, barra de tarefas, Configurações, Explorador de Arquivos, pesquisa e lixeira. Arquivos podem ser copiados, movidos, renomeados, excluídos e recuperados quando ainda estão na Lixeira.

Atalho	Função
Ctrl+C / Ctrl+V	copiar / colar
Ctrl+X	recortar
Ctrl+Z	desfazer
Alt+Tab	alternar janelas
Win+E	Explorador de Arquivos
Win+L	bloquear sessão
F2	renomear item selecionado

PEGADINHA MCP

Shift+Delete costuma excluir sem enviar o item à Lixeira. Isso não significa garantia de apagamento físico irreversível do dispositivo.

3.3 Editor de textos

Em editores de texto, diferencie formatação de caractere, parágrafo e página. Saiba trabalhar com alinhamento, recuos, espaçamento, listas, cabeçalho/rodapé, quebra de página, revisão ortográfica, impressão e salvamento em formatos diferentes.

3.4 Planilhas eletrônicas

Uma planilha é organizada em células identificadas por coluna e linha, como A1. Fórmulas normalmente começam com “=”. Referência relativa muda ao copiar; referência absoluta permanece fixa, tradicionalmente com “\$”.

Exemplo	Finalidade
=SOMA(A1:A5)	soma intervalo
=MÉDIA(B1:B5)	média
=MÁXIMO(C1:C10)	maior valor
=MÍNIMO(C1:C10)	menor valor

=SE(teste;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso)

condicional lógica

3.5 Apresentações

Conheça criação e edição de slides, layouts, temas, inserção de textos/imagens, transições e modo de apresentação. Transição ocorre entre slides; animação afeta objetos dentro do slide.

3.6 Correio eletrônico

Campos Para, Cc e Cco têm funções distintas. Cco oculta os destinatários entre si. Anexos não fazem parte do corpo do e-mail e podem ser bloqueados por limite de tamanho ou segurança.

3.7 Internet, navegadores, busca, download e upload

URL é o endereço de um recurso. Hiperlinks apontam para outros recursos. Download transfere dados de um servidor/remoto para o dispositivo local; upload faz o caminho inverso. Navegação privada reduz registros locais, mas não torna o usuário invisível para rede, provedor ou serviço acessado.

3.8 Nuvem, PDF e compartilhamento

Armazenamento em nuvem permite sincronização e compartilhamento. Compartilhar um link pode conceder visualização, comentário ou edição, conforme a permissão. PDF preserva layout, mas pode conter texto pesquisável, imagem digitalizada, formulários ou assinaturas digitais.

3.9 Segurança da informação

Tema	Ponto-chave
Phishing	mensagem ou página fraudulenta destinada a obter credenciais/dados
Malware	software malicioso: vírus, worm, trojan, ransomware etc.
Engenharia social	manipulação de pessoas para contornar controles técnicos
MFA/2FA	camada adicional de autenticação
Backup	cópia de segurança para recuperação
Princípio do menor privilégio	usuário recebe apenas acessos necessários

BOA PRÁTICA

Desconfie de urgência artificial, links encurtados inesperados, pedidos de senha/código e anexos não solicitados. Confirme o remetente por canal independente.

3.10 APROFUNDAMENTO DE INFORMÁTICA - WINDOWS, OFFICE, INTERNET E SEGURANÇA

Hardware é a parte física; software é o conjunto de programas e instruções. Sistema operacional gerencia recursos, arquivos, memória, dispositivos e interface com o usuário. Periféricos podem ser de entrada, saída ou entrada e saída, conforme a função predominante.

No Windows 10 e 11, o Explorador de Arquivos permite criar, copiar, mover, renomear, excluir, pesquisar e restaurar arquivos. Copiar mantém o original; mover altera sua localização. A Lixeira permite recuperação enquanto o item não tiver sido removido permanentemente. Atalhos recorrentes: Ctrl+C, Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+Z, Ctrl+A, Alt+Tab, Win+E, Win+D e Win+L.

Em editores de texto, diferencie formatação de caracteres (fonte, tamanho, negrito, itálico), parágrafo (alinhamento, recuo, espaçamento) e página (margens, orientação, tamanho). Recursos de revisão incluem ortografia, comentários e controle de alterações, dependendo do programa.

Planilhas são organizadas por células identificadas pela combinação coluna-linha. Fórmulas começam normalmente por “=”. Funções básicas importantes: SOMA, MÉDIA, MÁXIMO, MÍNIMO e CONT.SE. Referência relativa muda ao copiar fórmula; referência absoluta, indicada por cifrões, mantém linha e/ou coluna fixas.

Classificação reorganiza registros por critério. Filtro oculta temporariamente linhas que não atendem às condições, sem apagá-las. Gráficos representam visualmente dados; escolha depende do objetivo: colunas para comparação, linhas para evolução, setores para composição quando apropriado.

No correio eletrônico, Para identifica destinatário principal; Cc envia cópia visível; Cco envia cópia oculta aos demais destinatários. Anexos podem carregar malware, portanto remetente, extensão do arquivo e contexto devem ser verificados.

Phishing busca induzir a vítima a fornecer dados ou executar ação maliciosa. Engenharia social explora comportamento humano. Malware é categoria ampla que inclui vírus, worms, trojans, spyware e ransomware. Autenticação multifator aumenta a segurança ao exigir mais de um fator.

Backup deve possuir cópias separadas e testadas. Sincronização não equivale necessariamente a backup, pois uma exclusão ou corrupção pode ser sincronizada. Em nuvem, permissões de compartilhamento devem ser revisadas: visualizar, comentar e editar são níveis distintos.

Atalho	Função típica
Ctrl+C	Copiar
Ctrl+X	Recortar
Ctrl+V	Colar
Ctrl+Z	Desfazer
Win+E	Abrir Explorador de Arquivos
Win+L	Bloquear sessão
Alt+Tab	Alternar entre janelas

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Upload envia dados do dispositivo para um serviço remoto; download traz dados para o dispositivo.
- PDF preserva a aparência do documento, mas pode conter links, formulários e anexos.

- Nunca confunda filtro com exclusão de linhas em planilha.

4. CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTS. 5º, 6º E 144

4.1 Art. 5º - direitos e garantias fundamentais

O art. 5º reúne direitos individuais e coletivos. Em prova, a literalidade é muito cobrada. Dê atenção a igualdade, legalidade, liberdade, inviolabilidade de domicílio, sigilo, reunião, associação, propriedade, acesso à Justiça, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e garantias penais/processuais.

Tema	Ponto-chave
Legalidade	ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei
Domicílio	proteção constitucional com hipóteses excepcionais de ingresso
Reunião	pacífica, sem armas, em local aberto ao público, observados requisitos constitucionais
Devido processo	garantia de procedimento juridicamente adequado
Contraditório e ampla defesa	aplicáveis nos processos judicial e administrativo nos termos constitucionais

PEGADINHA MCP

Não transforme exceções constitucionais em regra. Questões costumam trocar requisitos, horários ou fundamentos de ingresso em domicílio.

4.2 Art. 6º - direitos sociais

O art. 6º enumera direitos sociais. A banca pode cobrar a lista ou distinguir direitos sociais de direitos individuais e de objetivos fundamentais da República.

4.3 Art. 144 - segurança pública

O art. 144 organiza a segurança pública, define órgãos e distribui funções constitucionais. Para guardas municipais, destaque o § 8º e estude em conjunto com a Lei 13.022/2014 e a jurisprudência constitucional vigente.

JURISPRUDÊNCIA EM CONTEXTO

A atuação das guardas municipais deve ser estudada conforme os precedentes atuais do STF e os limites constitucionais e legais. A prova pode explorar proteção municipal preventiva, integração com outros órgãos e limites de competência.

4.4 LEITURA ESTRATÉGICA DOS ARTS. 5º, 6º E 144

O art. 5º concentra direitos e garantias fundamentais. Para a prova, estude literalidade e situações práticas: legalidade; igualdade; liberdade de manifestação e seus limites; inviolabilidade de intimidade, vida privada, honra e imagem; domicílio; sigilo; reunião; associação; propriedade; acesso à Justiça; devido processo legal; contraditório e ampla defesa; presunção de inocência; prisão e garantias do preso.

A inviolabilidade do domicílio admite ingresso sem consentimento nas hipóteses constitucionais: flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. A banca costuma trocar “dia” por “qualquer horário” ou ampliar indevidamente a autorização.

O art. 6º enumera direitos sociais e deve ser revisado pela redação atual. Em questão literal, uma troca de termo pode tornar a alternativa errada.

O art. 144 define a segurança pública como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. A Constituição enumera os órgãos de segurança pública e, no §8º, autoriza os Municípios a constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme lei. A legislação infraconstitucional e a jurisprudência constitucional completam o regime jurídico das guardas.

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Direitos fundamentais não são estudados apenas por palavras-chave; leia as exceções expressas.
- Em domicílio, memorize as quatro portas constitucionais de ingresso.
- Art. 144 é ponto de conexão entre Constituição e Lei 13.022/2014.

5. CÓDIGO PENAL - ARTIGOS DO EDITAL

5.1 Crimes contra a vida e lesões - arts. 121 a 129

Homicídio - art. 121

O núcleo é matar alguém. Estude forma simples, qualificadoras, causas de aumento/diminuição e hipóteses culposas conforme a redação vigente.

Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio/automutilação - art. 122

Diferencie participação moral/material e os resultados previstos no tipo.

Infanticídio - art. 123

Exige elemento especial ligado ao estado puerperal e circunstâncias do parto.

Aborto - arts. 124 a 128

Diferencie aborto provocado pela gestante, por terceiro, com/sem consentimento e hipóteses legais do art. 128.

Lesão corporal - art. 129

Estude lesão simples, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa e contextos específicos previstos em lei.



MCP CARREIRAS POLICIAIS

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

ARTIGO 5º COMENTADO

Lei seca • Explicação • Pegadinhas • Jurisprudência

Foco em concursos policiais

ATUALIZADO • 2026

ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Direitos e Garantias Fundamentais - Comentado para Concursos Policiais

COMO USAR ESTA APOSTILA

Leia primeiro a LEI SECA. Depois confira o COMENTÁRIO e a PEGADINHA. Nos pontos de maior incidência em concursos policiais, estude também a JURISPRUDÊNCIA. Ao final, resolva as questões sem consultar o gabarito.

FONTE NORMATIVA

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, texto compilado. Confira atualizações no Portal da Legislação/Planalto.

ÍNDICE DE ESTUDO

1. Caput e teoria geral
2. Incisos I a X - igualdade, legalidade e liberdades
3. Incisos XI a XXI - domicílio, sigilo, reunião e associação
4. Incisos XXII a XXXI - propriedade e direitos patrimoniais
5. Incisos XXXII a XLIV - consumidor, acesso à Justiça e garantias penais
6. Incisos XLV a LXVII - penas, processo e prisão
7. Incisos LXVIII a LXXIX - remédios constitucionais e proteção de dados
8. §§ 1º a 4º
9. Jurisprudência de alta incidência
10. Mapa mental
11. Questões comentadas
12. Referências oficiais

1. CAPUT E TEORIA GERAL

LEI SECA - CAPUT

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

COMENTÁRIO MCP

O caput apresenta o núcleo dos direitos individuais: vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Os direitos fundamentais não são, em regra, absolutos; podem entrar em tensão e exigir harmonização no caso concreto.

PEGADINHA DE BANCA

A literalidade menciona brasileiros e estrangeiros residentes, mas a jurisprudência não trata isso como autorização para negar garantias fundamentais básicas a estrangeiros não residentes.

2. INCISOS I A X - IGUALDADE, LEGALIDADE E LIBERDADES

INCISO I

LEI SECA

homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;

COMENTÁRIO MCP

Consagra a igualdade formal entre homens e mulheres. A própria Constituição pode prever tratamentos diferenciados quando houver fundamento constitucional.

PEGADINHA DE BANCA

Igualdade não significa tratamento idêntico em toda situação; diferenças constitucionalmente justificadas podem existir.

INCISO II

LEI SECA

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;

COMENTÁRIO MCP

É o princípio da legalidade. Para o particular, em regra, é permitido o que não é proibido; restrições relevantes exigem fundamento jurídico.

PEGADINHA DE BANCA

A banca troca “em virtude de lei” por “por decreto”. Decreto não pode criar obrigação primária sem base legal.

INCISO III

LEI SECA

ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;

COMENTÁRIO MCP

Protege a dignidade e a integridade física e moral. A vedação alcança presos, investigados e qualquer pessoa sob custódia estatal.

PEGADINHA DE BANCA

Tortura não se legitima para obter confissão ou informação.

INCISO IV

LEI SECA

é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

COMENTÁRIO MCP

Protege a exteriorização de ideias e opiniões, permitindo responsabilização posterior por eventuais abusos.

PEGADINHA DE BANCA

Liberdade de expressão não se confunde com anonimato.

JURISPRUDÊNCIA - STF - ADPF 130

A liberdade de imprensa e de expressão recebe proteção reforçada contra censura prévia, sem excluir responsabilidade posterior por abusos.

INCISO V**LEI SECA**

é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

COMENTÁRIO MCP

Direito de resposta e indenização podem coexistir. A resposta deve guardar proporcionalidade com a ofensa.

PEGADINHA DE BANCA

A banca pode trocar “além da indenização” por “ou indenização”. A Constituição admite cumulação.

INCISO VI**LEI SECA**

é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;

COMENTÁRIO MCP

Protege ter, não ter, mudar e exercer religião, além da consciência individual.

PEGADINHA DE BANCA

Liberdade religiosa é ampla, mas não transforma qualquer conduta em lícita.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Tema 1.069 (RE 1.212.272)

Paciente plenamente capaz pode recusar tratamento de saúde por motivos religiosos, desde que a decisão seja livre, inequívoca, informada e esclarecida.

INCISO VII**LEI SECA**

é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;

COMENTÁRIO MCP

Permite assistência religiosa em locais de internação coletiva, como hospitais e estabelecimentos prisionais, observada a lei.

PEGADINHA DE BANCA

É garantia de acesso à assistência religiosa, não imposição de religião.

INCISO VIII**LEI SECA**

ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;

COMENTÁRIO MCP

É a escusa de consciência. “Invocar” significa alegar a crença ou convicção como fundamento para não cumprir obrigação legal geral.

PEGADINHA DE BANCA

A consequência pressupõe invocar a convicção para fugir da obrigação e também recusar a prestação alternativa prevista em lei.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Tema 1.069

A liberdade de consciência religiosa pode produzir efeitos concretos na autodeterminação do paciente, nos limites definidos pelo STF.

INCISO IX**LEI SECA**

é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença;

COMENTÁRIO MCP

Protege criação e comunicação sem censura ou licença prévia.

PEGADINHA DE BANCA

Pode haver responsabilização posterior por abuso; censura prévia é, como regra, incompatível com essa liberdade.

INCISO X**LEI SECA**

são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

COMENTÁRIO MCP

Protege direitos da personalidade. Violações podem gerar reparação material e/ou moral.

PEGADINHA DE BANCA

Honra, imagem e privacidade convivem com liberdade de expressão; conflitos exigem análise do caso concreto.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Tema 786 (RE 1.010.606)

O STF rejeitou um direito ao esquecimento genérico; excessos devem ser avaliados caso a caso, ponderando liberdade de informação e direitos da personalidade.

3. INCISOS XI A XXI - DOMICÍLIO, SIGILO, REUNIÃO E ASSOCIAÇÃO

INCISO XI

LEI SECA

a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

COMENTÁRIO MCP

A regra é a inviolabilidade domiciliar. Sem consentimento: flagrante, desastre, socorro ou mandado judicial durante o dia.

PEGADINHA DE BANCA

Mandado judicial não autoriza ingresso noturno. Flagrante, desastre e socorro podem justificar ingresso também à noite.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Tema 280 (RE 603.616)

Entrada forçada em domicílio sem mandado só é lícita, inclusive à noite, com fundadas razões, justificadas depois, indicando flagrante no interior.

INCISO XII

LEI SECA

é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;

COMENTÁRIO MCP

Protege comunicações. A interceptação telefônica tem disciplina constitucional específica: ordem judicial e finalidade penal.

PEGADINHA DE BANCA

Não confunda interceptação telefônica, acesso a dados armazenados e quebra de sigilo.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Tema 225 (RE 601.314)

O acesso do Fisco a dados bancários, nos termos da LC 105/2001, foi considerado constitucional com manutenção do dever de sigilo.

INCISO XIII

LEI SECA

é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

COMENTÁRIO MCP

A liberdade profissional pode sofrer condicionamentos legais justificados.

PEGADINHA DE BANCA

É exemplo clássico de norma de eficácia contida.

INCISO XIV**LEI SECA**

é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

COMENTÁRIO MCP

Protege acesso à informação e sigilo da fonte profissional.

PEGADINHA DE BANCA

Sigilo da fonte não é sinônimo de anonimato.

INCISO XV**LEI SECA**

é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;

COMENTÁRIO MCP

Consagra a liberdade de locomoção.

PEGADINHA DE BANCA

O habeas corpus protege diretamente essa liberdade.

INCISO XVI**LEI SECA**

todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente;

COMENTÁRIO MCP

Reunião dispensa autorização; exige caráter pacífico, sem armas e prévio aviso.

PEGADINHA DE BANCA

Prévio aviso não é pedido de autorização.

JURISPRUDÊNCIA - STF - ADPF 187

A Marcha da Maconha foi reconhecida como manifestação protegida pelas liberdades de expressão e reunião, observadas as exigências constitucionais.

INCISO XVII**LEI SECA**

é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;

COMENTÁRIO MCP

Protege associações lícitas e proíbe associações de caráter paramilitar.

PEGADINHA DE BANCA

“Plena” não significa permitir finalidade ilícita.

INCISO XVIII**LEI SECA**

a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;

COMENTÁRIO MCP

Associações e cooperativas não dependem de autorização estatal para criação, observada a lei.

PEGADINHA DE BANCA

O Estado não pode interferir arbitrariamente no funcionamento.

INCISO XIX**LEI SECA**

as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;

COMENTÁRIO MCP

Suspensão exige decisão judicial; dissolução compulsória exige decisão judicial transitada em julgado.

PEGADINHA DE BANCA

Trânsito em julgado é exigido para dissolução, não para suspensão.

INCISO XX**LEI SECA**

ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado;

COMENTÁRIO MCP

A liberdade associativa inclui não ingressar e sair da associação.

PEGADINHA DE BANCA

Filiação compulsória viola o inciso.

INCISO XXI**LEI SECA**

as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente;

COMENTÁRIO MCP

Trata da representação associativa, exigindo autorização expressa.

PEGADINHA DE BANCA

Não confunda representação com substituição processual.

4. INCISOS XXII A XXXI - PROPRIEDADE E DIREITOS PATRIMONIAIS

INCISO XXII

LEI SECA

é garantido o direito de propriedade;

COMENTÁRIO MCP

Garante propriedade, mas o direito não é absoluto e deve conviver com sua função social.

PEGADINHA DE BANCA

Direito de propriedade não impede desapropriação ou limitações constitucionais.

INCISO XXIII

LEI SECA

a propriedade atenderá a sua função social;

COMENTÁRIO MCP

Impõe dimensão social ao exercício da propriedade.

PEGADINHA DE BANCA

Propriedade e função social aparecem lado a lado.

INCISO XXIV

LEI SECA

a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

COMENTÁRIO MCP

Regra geral: justa e prévia indenização em dinheiro, com exceções constitucionais.

PEGADINHA DE BANCA

A banca costuma omitir a ressalva final.

INCISO XXV

LEI SECA

no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano;

COMENTÁRIO MCP

É requisição administrativa: perigo público iminente e indenização posterior apenas se houver dano.

PEGADINHA DE BANCA

Não exige indenização prévia.

INCISO XXVI**LEI SECA**

a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

COMENTÁRIO MCP

Protege pequena propriedade rural familiar contra penhora por débitos decorrentes de sua atividade produtiva.

PEGADINHA DE BANCA

Os requisitos constitucionais são cumulativos.

INCISO XXVII**LEI SECA**

aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

COMENTÁRIO MCP

Protege direitos autorais patrimoniais e sua transmissão temporária aos herdeiros.

PEGADINHA DE BANCA

Para herdeiros, o prazo é fixado em lei.

INCISO XXVIII**LEI SECA**

são assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas;

COMENTÁRIO MCP

Complementa a proteção autoral, da imagem e da voz e garante fiscalização do aproveitamento econômico.

PEGADINHA DE BANCA

A proteção alcança inclusive atividades desportivas.

INCISO XXIX**LEI SECA**

a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

COMENTÁRIO MCP

Protege a propriedade industrial. O privilégio do inventor é temporário.

PEGADINHA DE BANCA

Patente não é direito perpétuo.

INCISO XXX**LEI SECA**

é garantido o direito de herança;

COMENTÁRIO MCP

Reconhece a transmissão patrimonial por sucessão.

PEGADINHA DE BANCA

Deve ser lido com as regras constitucionais e legais de sucessão.

INCISO XXXI**LEI SECA**

a sucessão de bens de estrangeiros situados no País será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujus;

COMENTÁRIO MCP

Adota regra protetiva em favor de cônjuge ou filhos brasileiros.

PEGADINHA DE BANCA

A lei brasileira é aplicada quando for mais favorável.

5. INCISOS XXXII A XLIV - CONSUMIDOR, ACESSO À JUSTIÇA E GARANTIAS PENAIIS

INCISO XXXII

LEI SECA

o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;

COMENTÁRIO MCP

Transforma a defesa do consumidor em dever estatal e direito fundamental.

PEGADINHA DE BANCA

Também é princípio da ordem econômica.

INCISO XXXIII

LEI SECA

todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

COMENTÁRIO MCP

Garante acesso a informações públicas, ressalvado sigilo imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

PEGADINHA DE BANCA

Publicidade é regra; sigilo é exceção.

INCISO XXXIV

LEI SECA

são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

COMENTÁRIO MCP

Direito de petição e certidões são livres de taxas nas hipóteses constitucionais.

PEGADINHA DE BANCA

Não significa gratuidade universal de todo serviço público.

INCISO XXXV

LEI SECA

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

COMENTÁRIO MCP

É a inafastabilidade da jurisdição: lesão e ameaça podem chegar ao Judiciário.

PEGADINHA DE BANCA

Em regra, não se exige esgotamento da via administrativa.

INCISO XXXVI**LEI SECA**

a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

COMENTÁRIO MCP

Protege segurança jurídica frente à lei nova.

PEGADINHA DE BANCA

Memorize o trio: direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.

INCISO XXXVII**LEI SECA**

não haverá juízo ou tribunal de exceção;

COMENTÁRIO MCP

Proíbe órgão criado ad hoc para julgar caso ou pessoa determinados.

PEGADINHA DE BANCA

Não impede justiças especializadas previstas na Constituição.

INCISO XXXVIII**LEI SECA**

é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa; b) o sigilo das votações; c) a soberania dos veredictos; d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

COMENTÁRIO MCP

Constitucionaliza o Tribunal do Júri e suas quatro garantias.

PEGADINHA DE BANCA

Plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e crimes dolosos contra a vida.

INCISO XXXIX**LEI SECA**

não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal;

COMENTÁRIO MCP

Princípio da legalidade penal e anterioridade.

PEGADINHA DE BANCA

Cai junto com o art. 1º do Código Penal.

INCISO XL**LEI SECA**

a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;

COMENTÁRIO MCP

Lei penal mais benéfica retroage; mais gravosa não.

PEGADINHA DE BANCA

A exceção é sempre em benefício do réu.

INCISO XLI**LEI SECA**

a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;

COMENTÁRIO MCP

Impõe proteção legislativa contra discriminações atentatórias a direitos fundamentais.

PEGADINHA DE BANCA

É mandado constitucional de proteção.

INCISO XLII**LEI SECA**

a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;

COMENTÁRIO MCP

Racismo: inafiançável e imprescritível, sujeito à reclusão.

PEGADINHA DE BANCA

Tortura, tráfico, terrorismo e hediondos não são declarados imprescritíveis por este artigo.

INCISO XLIII**LEI SECA**

a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

COMENTÁRIO MCP

Grupo 3T + H: tortura, tráfico, terrorismo e hediondos.

PEGADINHA DE BANCA

São inafiançáveis e sem graça ou anistia; o inciso não diz que são imprescritíveis.

INCISO XLIV**LEI SECA**

constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático;

COMENTÁRIO MCP

Outra hipótese constitucional de crime inafiançável e imprescritível.

PEGADINHA DE BANCA

O alvo é a ordem constitucional e o Estado Democrático.

6. INCISOS XLV A LXVII - PENAS, PROCESSO E PRISÃO

INCISO XLV

LEI SECA

nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido;

COMENTÁRIO MCP

Princípio da intranscendência da pena. Efeitos patrimoniais podem alcançar sucessores até o limite da herança.

PEGADINHA DE BANCA

A pena pessoal não passa aos herdeiros.

INCISO XLVI

LEI SECA

a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou interdição de direitos;

COMENTÁRIO MCP

Garante individualização da pena e enumera espécies não exaustivas.

PEGADINHA DE BANCA

A expressão “entre outras” indica rol aberto dentro dos limites constitucionais.

INCISO XLVII

LEI SECA

não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; b) de caráter perpétuo; c) de trabalhos forçados; d) de banimento; e) cruéis;

COMENTÁRIO MCP

Lista penas constitucionalmente vedadas.

PEGADINHA DE BANCA

Morte só na exceção de guerra declarada; também são vedadas perpétua, trabalhos forçados, banimento e cruéis.

INCISO XLVIII

LEI SECA

a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

COMENTÁRIO MCP

Impõe critérios constitucionais de separação no cumprimento da pena.

PEGADINHA DE BANCA

Natureza do delito, idade e sexo.

INCISO XLIX**LEI SECA**

é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;

COMENTÁRIO MCP

Preso conserva direitos fundamentais compatíveis com a condenação.

PEGADINHA DE BANCA

A custódia estatal aumenta o dever de proteção.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Súmula Vinculante 11

Uso de algemas é excepcional: resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, com justificativa escrita.

INCISO L**LEI SECA**

às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação;

COMENTÁRIO MCP

Protege maternidade e criança no sistema prisional.

PEGADINHA DE BANCA

A garantia é constitucional.

INCISO LI**LEI SECA**

nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei;

COMENTÁRIO MCP

Brasileiro nato não é extraditado. Naturalizado pode sê-lo nas hipóteses constitucionais.

PEGADINHA DE BANCA

No tráfico, a Constituição não exige que o fato seja anterior à naturalização.

INCISO LII**LEI SECA**

não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião;

COMENTÁRIO MCP

Veda extradição por crime político ou de opinião.

PEGADINHA DE BANCA

Não basta o rótulo dado pelo Estado requerente; importa a natureza jurídica do fato.

INCISO LIII**LEI SECA**

ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

COMENTÁRIO MCP

É o princípio do juiz natural.

PEGADINHA DE BANCA

Relaciona-se à vedação de tribunal de exceção.

INCISO LIV**LEI SECA**

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

COMENTÁRIO MCP

Due process: privação de liberdade ou bens exige procedimento juridicamente adequado.

PEGADINHA DE BANCA

Tem dimensão processual e substancial.

INCISO LV**LEI SECA**

aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

COMENTÁRIO MCP

Contraditório e ampla defesa valem em processos judiciais e administrativos.

PEGADINHA DE BANCA

Inquérito policial não se confunde com processo administrativo sancionador.

INCISO LVI**LEI SECA**

são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos;

COMENTÁRIO MCP

Proíbe prova ilícita; a legislação disciplina também provas derivadas.

PEGADINHA DE BANCA

A prova derivada pode ser afetada quando houver nexo causal, ressalvadas hipóteses legais.

INCISO LVII**LEI SECA**

ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

COMENTÁRIO MCP

Princípio da presunção de inocência/não culpabilidade.

PEGADINHA DE BANCA

Não impede prisão cautelar devidamente fundamentada.

INCISO LVIII**LEI SECA**

o civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

COMENTÁRIO MCP

Regra: identificado civilmente não passa por identificação criminal, salvo exceções legais.

PEGADINHA DE BANCA

A lei pode estabelecer hipóteses excepcionais.

INCISO LIX**LEI SECA**

será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;

COMENTÁRIO MCP

É a ação penal privada subsidiária da pública.

PEGADINHA DE BANCA

Pressupõe inércia do titular no prazo legal.

INCISO LX**LEI SECA**

a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;

COMENTÁRIO MCP

Publicidade é regra; restrição depende de fundamento constitucional.

PEGADINHA DE BANCA

Segredo de justiça não pode ser arbitrário.

INCISO LXI**LEI SECA**

ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;

COMENTÁRIO MCP

Flagrante dispensa mandado; ordem judicial deve ser escrita, fundamentada e emanada de autoridade competente.

PEGADINHA DE BANCA

Há ressalva para transgressão militar e crime propriamente militar.

INCISO LXII**LEI SECA**

a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada;

COMENTÁRIO MCP

Impõe comunicação imediata ao juiz e à família ou pessoa indicada.

PEGADINHA DE BANCA

A palavra-chave é “imediatamente”.

INCISO LXIII**LEI SECA**

o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado;

COMENTÁRIO MCP

Protege o direito ao silêncio e assistência familiar e jurídica.

PEGADINHA DE BANCA

Silêncio não equivale a confissão.

INCISO LXIV**LEI SECA**

o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial;

COMENTÁRIO MCP

Permite controle e responsabilização dos agentes.

PEGADINHA DE BANCA

É garantia de transparência na atuação estatal.

INCISO LXV**LEI SECA**

a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária;

COMENTÁRIO MCP

Prisão ilegal deve ser relaxada.

PEGADINHA DE BANCA

Relaxamento responde à ilegalidade; não confunda com revogação.

INCISO LXVI**LEI SECA**

ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;

COMENTÁRIO MCP

Se a lei admitir liberdade provisória, prisão não pode ser mantida sem fundamento jurídico.

PEGADINHA DE BANCA

Prisão cautelar exige requisitos próprios.

INCISO LXVII**LEI SECA**

não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel;

COMENTÁRIO MCP

O texto menciona alimentos e depositário infiel, mas a jurisprudência afastou a prisão civil do depositário infiel.

PEGADINHA DE BANCA

Para prova atual: prisão civil do depositário infiel é ilícita - Súmula Vinculante 25.

JURISPRUDÊNCIA - STF - Súmula Vinculante 25

É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

7. INCISOS LXVIII A LXXIX - REMÉDIOS CONSTITUCIONAIS E PROTEÇÃO DE DADOS

INCISO LXVIII

LEI SECA

conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

COMENTÁRIO MCP

HC protege liberdade de locomoção e pode ser preventivo ou repressivo.

PEGADINHA DE BANCA

Não exige advogado e é gratuito.

INCISO LXIX

LEI SECA

conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

COMENTÁRIO MCP

MS é residual em relação a HC e HD e exige direito líquido e certo demonstrável de plano.

PEGADINHA DE BANCA

Em regra, não comporta dilação probatória complexa.

INCISO LXX

LEI SECA

o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

COMENTÁRIO MCP

Define legitimados do MS coletivo.

PEGADINHA DE BANCA

O requisito de um ano está expresso para associação.

INCISO LXXI

LEI SECA

conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania;

COMENTÁRIO MCP

MI combate omissão normativa que inviabilize direito constitucional.

PEGADINHA DE BANCA

Não serve para qualquer falta de lei; precisa haver inviabilização de direito constitucional.

INCISO LXXII**LEI SECA**

conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo;

COMENTÁRIO MCP

HD permite conhecer ou retificar dados pessoais em bancos públicos ou de caráter público.

PEGADINHA DE BANCA

Não é instrumento para obter informações genéricas sobre terceiros.

INCISO LXXIII**LEI SECA**

qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

COMENTÁRIO MCP

Ação popular é instrumento do cidadão para defesa dos bens indicados no inciso.

PEGADINHA DE BANCA

Legitimado é cidadão, não simplesmente qualquer pessoa.

INCISO LXXIV**LEI SECA**

o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

COMENTÁRIO MCP

Assistência jurídica é integral e gratuita para quem comprovar insuficiência.

PEGADINHA DE BANCA

É mais ampla que simples assistência judiciária.

INCISO LXXV**LEI SECA**

o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

COMENTÁRIO MCP

Prevê responsabilidade estatal por erro judiciário e excesso de prisão.

PEGADINHA DE BANCA

São duas hipóteses expressas.

INCISO LXXVI**LEI SECA**

são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei: a) o registro civil de nascimento; b) a certidão de óbito;

COMENTÁRIO MCP

Garante gratuidades específicas aos reconhecidamente pobres.

PEGADINHA DE BANCA

Não confundir com a gratuidade do inciso seguinte.

INCISO LXXVII**LEI SECA**

são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;

COMENTÁRIO MCP

HC e HD são gratuitos.

PEGADINHA DE BANCA

Mandado de segurança não está incluído nessa gratuidade constitucional automática.

INCISO LXXVIII**LEI SECA**

a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação;

COMENTÁRIO MCP

Direito fundamental à duração razoável em processos judiciais e administrativos.

PEGADINHA DE BANCA

Não significa decisão instantânea, mas ausência de demora injustificada.

INCISO LXXIX**LEI SECA**

é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.

COMENTÁRIO MCP

Desde a EC 115/2022, proteção de dados pessoais é direito fundamental expresso.

PEGADINHA DE BANCA

A proteção alcança meios digitais, mas não se limita à internet.

8. PARÁGRAFOS DO ART. 5º

§ 1º

LEI SECA

As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

COMENTÁRIO MCP

Direitos fundamentais devem receber máxima efetividade, embora alguns necessitem de regulamentação para plena concretização.

§ 2º

LEI SECA

Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

COMENTÁRIO MCP

O catálogo de direitos fundamentais é aberto.

§ 3º

LEI SECA

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.

COMENTÁRIO MCP

Tratado de direitos humanos aprovado pelo rito qualificado tem equivalência de emenda constitucional.

§ 4º

LEI SECA

O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão.

COMENTÁRIO MCP

Constitucionaliza a submissão brasileira à jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

9. JURISPRUDÊNCIA DE ALTA INCIDÊNCIA

Tema 280 - Inviolabilidade do domicílio

Sem mandado, entrada forçada em residência exige fundadas razões, justificadas a posteriori, indicando flagrante.

Súmula Vinculante 11 - Algemas

Uso de algemas é excepcional: resistência, fundado receio de fuga ou perigo à integridade física, com justificativa escrita.

Tema 786 - Direito ao esquecimento

O STF rejeitou um direito ao esquecimento genérico; abusos são analisados concretamente.

Tema 1.069 - Liberdade religiosa e tratamento médico

Paciente capaz pode recusar tratamento por motivo religioso com decisão livre, inequívoca, informada e esclarecida.

ADPF 187 - Liberdade de reunião

Manifestação pública em defesa de mudança legislativa sobre drogas é protegida quando pacífica e sem armas.

Tema 225 - Sigilo bancário e Fisco

O STF considerou constitucional o acesso do Fisco a dados bancários nos termos da LC 105/2001, com preservação do dever de sigilo.

Súmula Vinculante 25 - Depositário infiel

É ilícita a prisão civil do depositário infiel.

10. MAPA MENTAL - O QUE MAIS CAI

LIBERDADES

IV expressão • VI religião • IX arte/ciência • XV locomoção • XVI reunião • XVII associação

POLÍCIA / PROCESSO

XI domicílio • XII comunicações • LVI prova ilícita • LVII não culpabilidade • LXI prisão • LXIII silêncio

CRIMES CONSTITUCIONAIS

XLII racismo: inafiançável + imprescritível • XLIII 3T+H: inafiançáveis + sem graça/anistia • XLIV grupos armados: inafiançável + imprescritível

REMÉDIOS

HC = locomoção • MS = direito líquido e certo • MI = omissão normativa • HD = dados pessoais • Ação popular = cidadão contra ato lesivo

ASSOCIAÇÕES

XIX: suspensão = decisão judicial; dissolução = decisão judicial + trânsito em julgado

DOMICÍLIO

FDS = flagrante, desastre, socorro • mandado judicial = durante o dia

11. QUESTÕES COMENTADAS

1. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é sempre lícita quando se tratar de crime permanente.

GABARITO: ERRADO

O Tema 280 exige fundadas razões, justificadas a posteriori, indicando flagrante no interior.

2. A dissolução compulsória de associação exige decisão judicial transitada em julgado.

GABARITO: CERTO

O art. 5º, XIX, exige trânsito em julgado para dissolução; para suspensão, decisão judicial basta.

3. O prévio aviso de reunião em local aberto ao público equivale a pedido de autorização estatal.

GABARITO: ERRADO

O inciso XVI dispensa autorização; exige apenas prévio aviso e demais requisitos.

4. Racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado Democrático são inafiançáveis e imprescritíveis.

GABARITO: CERTO

É o que dispõem os incisos XLII e XLIV.

5. Tortura, tráfico, terrorismo e crimes hediondos são imprescritíveis.

GABARITO: ERRADO

São inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia; o texto não os torna imprescritíveis.

6. O preso tem direito de permanecer calado, e o silêncio equivale a confissão.

GABARITO: ERRADO

O direito ao silêncio integra a proteção contra autoincriminação.

7. A prisão civil do depositário infiel continua sendo aplicada pelo STF.

GABARITO: ERRADO

A Súmula Vinculante 25 considera ilícita essa prisão civil.

8. O habeas corpus protege a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder.

GABARITO: CERTO

É a finalidade expressa do inciso LXVIII.

9. A Constituição admite censura prévia artística sempre que houver risco de dano moral.

GABARITO: ERRADO

O inciso IX protege a expressão independentemente de censura ou licença; abusos podem gerar responsabilização posterior.

10. A proteção de dados pessoais, inclusive em meios digitais, é direito fundamental expresso.

GABARITO: CERTO

É o inciso LXXIX, incluído pela EC 115/2022.

12. REFERÊNCIAS OFICIAIS

- BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Texto compilado. Portal da Legislação / Planalto.
- SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Constituição e o Supremo - Art. 5º.
- STF. RE 603.616 - Tema 280.
- STF. RE 1.010.606 - Tema 786.
- STF. RE 1.212.272 - Tema 1.069.
- STF. RE 601.314 - Tema 225.
- STF. ADPF 130 - liberdade de imprensa.
- STF. ADPF 187 - liberdade de expressão e reunião.
- STF. Súmula Vinculante 11 - uso de algemas.
- STF. Súmula Vinculante 25 - prisão civil do depositário infiel.

AVISO MCP

Material didático para revisão. Jurisprudência e legislação podem sofrer atualização. Antes da prova, confronte os pontos decisivos com o edital, o texto constitucional oficial e os informativos mais recentes.

NÃO CONFUNDIR

Lesão seguida de morte é crime preterdoloso: dolo na lesão e culpa no resultado morte. Não se confunde com homicídio doloso.

5.2 Liberdade individual e domicílio - arts. 146 a 150

Tema	Ponto-chave
Constrangimento ilegal - 146	constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou após reduzir capacidade de resistência, a fazer o que a lei não manda ou deixar de fazer o que permite
Ameaça - 147	ameaçar de mal injusto e grave
Perseguição - 147-A	perseguir reiteradamente, nas hipóteses legais
Sequestro e cárcere privado - 148	privar alguém de liberdade
Redução a condição análoga à de escravo - 149	tipo com formas previstas na lei
Violação de domicílio - 150	entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra vontade, em casa alheia, ressalvadas hipóteses legais

5.3 Crimes patrimoniais - arts. 155 a 159

Tema	Ponto-chave
Furto - 155	subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça
Roubo - 157	subtração com violência ou grave ameaça, ou redução da resistência
Extorsão - 158	constranger para obter vantagem econômica indevida
Extorsão mediante sequestro - 159	sequestrar pessoa com finalidade de obter vantagem como condição/preço do resgate

FURTO X ROUBO X EXTORSÃO

No furto não há violência/grave ameaça contra a pessoa. No roubo, a violência ou ameaça serve à subtração. Na extorsão, a colaboração da vítima tem papel na obtenção da vantagem.

5.4 Crimes contra a Administração Pública - arts. 312 a 327**Peculato - 312**

Apropriação, desvio ou subtração em razão da condição funcional, conforme modalidades legais.

Concussão - 316

Exigir vantagem indevida, em razão da função.

Corrupção passiva - 317

Solicitar/receber vantagem indevida ou aceitar promessa, em razão da função.

Prevaricação - 319

Retardar/deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

Condescendência criminosa - 320

Responsabilização prevista para indulgência funcional em hipótese legal.

Advocacia administrativa - 321

Patrocinar interesse privado perante a Administração valendo-se da qualidade de funcionário.

Abandono de função - 323

Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei.

Violação de sigilo funcional - 325

Revelar ou facilitar revelação de fato sigiloso conhecido em razão do cargo.

Funcionário público para fins penais - 327

Conceito penal é mais amplo que o uso administrativo cotidiano e inclui equiparações legais.

PECULATO X CONCUSSÃO X CORRUPÇÃO PASSIVA

Peculato envolve bem/valor ligado à posse ou facilidade funcional. Concussão usa o verbo “exigir”. Corrupção passiva trabalha, entre outras condutas, com “solicitar”, “receber” ou “aceitar promessa”.

5.5 APROFUNDAMENTO DOS CRIMES DO EDITAL

Nos crimes contra a pessoa, a prova costuma cobrar diferença entre dolo, culpa, resultado qualificativo e causas de aumento. No homicídio, identifique o núcleo “matar alguém” e depois verifique modalidade simples, privilegiada, qualificada ou culposa, conforme o caso descrito. Lesão corporal exige atenção ao resultado produzido e às hipóteses especiais previstas no art. 129.

Constrangimento ilegal (art. 146), ameaça (art. 147), perseguição (art. 147-A) e violência psicológica contra a mulher (art. 147-B) possuem estruturas diferentes. A análise deve começar pelo verbo nuclear e pela finalidade da conduta. Se a questão descreve restrição de liberdade de locomoção, avalie também o art. 148.

Violação de domicílio (art. 150) exige leitura conjunta com a proteção constitucional da casa. A tipicidade penal e as hipóteses constitucionais de ingresso não devem ser confundidas.

No patrimônio: furto é subtração sem violência ou grave ameaça; roubo agrega violência ou grave ameaça; extorsão exige constrangimento da vítima para obtenção de vantagem; extorsão mediante sequestro envolve privação da liberdade com finalidade de obter vantagem como condição ou preço do resgate.

Nos crimes funcionais, memorize os verbos nucleares. Peculato: apropriar-se ou desviar, conforme modalidade. Concussão: exigir vantagem indevida. Corrupção passiva: solicitar, receber ou aceitar promessa. Prevaricação: retardar, deixar de praticar ou praticar indevidamente ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Condescendência criminosa envolve indulgência com infração de subordinado nas hipóteses legais.

O conceito penal de funcionário público é mais amplo que o conceito administrativo e está no art. 327. Em concurso de GCM, esse dispositivo é especialmente relevante porque conecta os tipos funcionais ao exercício da função pública.

Crime	Verbo/ideia central	Distinção útil
Furto	Subtrair	Sem violência ou grave ameaça
Roubo	Subtrair com violência/grave ameaça	Violência/grave ameaça integra o tipo
Extorsão	Constranger para obter vantagem	A vítima pratica ou tolera comportamento
Concussão	Exigir vantagem indevida	Exigir
Corrupção passiva	Solicitar/receber/aceitar promessa	Solicitar não é exigir
Prevaricação	Ato de ofício + interesse/sentimento pessoal	Finalidade pessoal específica

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Comece sempre pelo verbo nuclear do tipo penal.
- Não confunda concussão com corrupção passiva.
- Nos crimes patrimoniais, violência/grave ameaça é divisor essencial entre furto e roubo.

6. CPP - PRISÃO EM FLAGRANTE (ARTS. 301 A 310)

O bloco de flagrante deve ser estudado como fluxo: captura → apresentação → auto de prisão em flagrante → comunicações e garantias → análise judicial.

Art. 301 - legitimidade para prender

Qualquer do povo pode prender quem seja encontrado em flagrante; autoridades policiais e seus agentes têm dever funcional nos termos do artigo.

PEGADINHA DE PROVA

A questão pode trocar “pode” e “deve”.

Art. 302 - hipóteses de flagrância

Estude flagrante próprio, impróprio e presumido a partir das hipóteses legais: cometimento, acaba de cometer, perseguição logo após e encontro logo depois com instrumentos/objetos que façam presumir autoria.

PEGADINHA DE PROVA

“Logo após” e “logo depois” não são expressões equivalentes por acaso; ligue cada uma à hipótese correspondente.

Arts. 304 a 306 - APF e comunicações

O auto documenta a prisão, ouvindo os envolvidos na ordem e forma legal. A prisão e o local devem ser comunicados às autoridades e pessoas previstas em lei dentro dos prazos legais.

Arts. 310 - controle judicial

Após receber o auto, o juiz deve adotar uma das providências legalmente previstas, considerando legalidade da prisão e requisitos cautelares.

Tema	Ponto-chave
Flagrante preparado/provocado	A atuação estatal cria situação de impossibilidade de consumação; estudar Súmula 145 do STF.
Flagrante esperado	Polícia aguarda crime cuja iniciativa não provocou; em tese, situação diversa do preparado.
Flagrante forjado	Provas/situação são artificialmente fabricadas; é ilícito.

6.1 APROFUNDAMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE, PASSO A PASSO

O art. 301 diferencia faculdade e dever: qualquer do povo pode prender quem seja encontrado em flagrante; autoridades policiais e seus agentes devem fazê-lo. A prova explora a troca desses verbos.

O art. 302 reúne as hipóteses legais de flagrância. O flagrante próprio ocorre quando o agente está cometendo ou acaba de cometer a infração. O flagrante impróprio relaciona-se à perseguição logo após, em situação que faça presumir autoria. O flagrante presumido ocorre quando o agente é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor.

Após a captura, o procedimento deve observar apresentação à autoridade competente, oitiva e formalização do auto conforme os arts. 304 e seguintes. A comunicação da prisão e a entrega da nota de culpa obedecem aos prazos legais.

O art. 310 concentra o controle judicial da prisão em flagrante. Em prova, diferencie relaxamento de prisão ilegal, conversão em preventiva quando presentes os requisitos legais e concessão de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares.

Além das espécies descritas no art. 302, a doutrina e a jurisprudência distinguem flagrante esperado, preparado/provocado, forjado e diferido. Esses conceitos ajudam em questões práticas, mas devem ser resolvidos à luz da lei e do entendimento jurisprudencial aplicável.

Modalidade	Característica
Próprio	Está cometendo ou acaba de cometer
Impróprio	Perseguido logo após em situação que faça presumir autoria
Presumido	Encontrado logo depois com elementos que façam presumir autoria
Esperado	Agente policial aguarda a prática sem induzir
Preparado/provocado	Há induzimento e controle que pode tornar impossível a consumação
Forjado	Situação artificialmente criada para incriminar

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- “Pode” x “deve” no art. 301 é pegadinha clássica.
- Relaxar prisão ilegal não é o mesmo que conceder liberdade provisória.
- Leia os arts. 301 a 310 em sequência, visualizando o fluxo da captura ao controle judicial.

7. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA

7.1 Arts. 1º a 6º - disposições preliminares

O ECA adota proteção integral. Criança e adolescente são sujeitos de direitos e recebem prioridade nos termos legais. A interpretação deve considerar fins sociais, exigências do bem comum, direitos/deveres individuais e coletivos e condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.

MCP CARREIRAS POLICIAIS

GCM GUARULHOS 2026

MÓDULO JURÍDICO AMPLIADO

Código Penal + CPP comentados artigo por artigo

OBJETIVO DESTA REVISÃO

Substituir a leitura excessivamente resumida por estudo artigo a artigo, com conceito, distinções, pegadinhas e jurisprudência pertinente. Este módulo acompanha o art. 5º da Constituição já comentado integralmente.

ATUALIZAÇÕES 2026 QUE MERECEM ATENÇÃO

Art. 121-B do CP: vicaricídio, incluído em 2026. **CPP art. 310:** nova redação sobre audiência de custódia em até 24 horas, por videoconferência em tempo real. **Maria da Penha:** art. 7º com seis formas de violência após inclusão da violência vicária.

1. CÓDIGO PENAL - ARTIGOS DO EDITAL

Recorte: arts. 121 a 129; 146 a 150; 155 a 159; 312 a 327. Artigos com letras dentro desses intervalos também devem ser estudados.

Art. 121 - Homicídio

COMENTÁRIO MCP

Núcleo: **matar alguém**. O artigo contém homicídio simples, homicídio privilegiado, qualificadoras, homicídio culposos e causas de aumento. Na prova, primeiro identifique dolo ou culpa; depois verifique qualificadora, privilégio ou majorante.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não confunda homicídio privilegiado com homicídio culposos. No privilégio há dolo de matar, mas existe circunstância legal que permite redução da pena.

APROFUNDAMENTO

A redação atual deve ser lida junto dos arts. 121-A e 121-B, porque feminicídio e vicaricídio passaram a possuir tipos autônomos.

Art. 121-A - Feminicídio

COMENTÁRIO MCP

Desde a Lei 14.994/2024, o feminicídio é crime autônomo: matar mulher por razões da condição do sexo feminino. O dispositivo define as situações em que essa razão está presente e prevê causas específicas de aumento.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Pegadinha de atualização: feminicídio não é mais apenas qualificadora do homicídio. Em material atualizado, aparece no **art. 121-A**.

APROFUNDAMENTO

Para concurso, memorize as hipóteses legais do § 1º e as majorantes. A condição ligada ao sexo feminino é elementar e possui disciplina própria de comunicação a coautor ou partícipe.

Art. 121-B - Vicaricídio (incluído em 2026)

COMENTÁRIO MCP

A Lei 15.384/2026 criou o vicaricídio: matar pessoa vinculada à mulher - como descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob sua guarda/responsabilidade - com a finalidade específica de causar sofrimento, punição ou controle à mulher no contexto de violência doméstica e familiar.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É uma atualização de 2026 que a versão resumida da apostila não detalhava. O tipo exige **finalidade específica**; não basta o vínculo familiar por si só.

APROFUNDAMENTO

A pena sofre aumento nas hipóteses previstas no parágrafo único, inclusive presença da mulher, vítima vulnerável e descumprimento de medida protetiva.

Art. 122 - Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação

COMENTÁRIO MCP

O tipo alcança induzir, instigar ou prestar auxílio material para suicídio ou automutilação. A lei diferencia resultados e prevê causas de aumento, além de hipóteses em que o agente responde por lesão gravíssima ou homicídio.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Induzir = fazer nascer a ideia; instigar = reforçar ideia já existente; auxiliar = prestar ajuda material.

APROFUNDAMENTO

Em vítima menor de 14 anos ou sem discernimento/resistência, determinadas hipóteses deslocam o enquadramento para homicídio ou lesão, conforme a redação vigente.

Art. 123 - Infanticídio

COMENTÁRIO MCP

Crime próprio da mãe: matar o próprio filho, sob influência do estado puerperal, durante o parto ou logo após. O estado puerperal é elementar do tipo.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não é sinônimo de homicídio praticado pela mãe. Sem influência do estado puerperal, o enquadramento deve ser analisado por outro tipo penal.

APROFUNDAMENTO

A banca pode explorar concurso de pessoas e comunicabilidade de elementares.

Art. 124 - Aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento

COMENTÁRIO MCP

A gestante provoca o aborto em si mesma ou consente que terceiro o provoque. É figura diferente do aborto praticado por terceiro.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Atenção ao sujeito ativo e ao consentimento da gestante.

APROFUNDAMENTO

O consentimento não torna o fato atípico: ele é elemento de uma das figuras previstas.

Art. 125 - Aborto provocado por terceiro sem consentimento

COMENTÁRIO MCP

O terceiro provoca aborto sem consentimento da gestante. A ausência de consentimento é elemento central e torna a figura mais grave.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não confunda ausência de consentimento com consentimento juridicamente inválido, tema tratado pelo art. 126.

APROFUNDAMENTO

Em caso prático, identifique primeiro se houve consentimento válido.

Art. 126 - Aborto provocado por terceiro com consentimento

COMENTÁRIO MCP

O terceiro provoca aborto com consentimento da gestante. O parágrafo único equipara certas situações a aborto sem consentimento, como hipóteses de incapacidade ou consentimento obtido de modo viciado.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Pegadinha: consentimento formal nem sempre é juridicamente válido.

APROFUNDAMENTO

Leia o parágrafo único literalmente; a banca pode trocar idade, capacidade ou forma de obtenção do consentimento.

Art. 127 - Forma qualificada pelo resultado

COMENTÁRIO MCP

Prevê aumento de pena nos abortos praticados por terceiro quando a gestante sofre lesão grave ou morre em consequência do aborto ou dos meios empregados.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É qualificação pelo resultado; observe o nexo causal.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com homicídio doloso autônomo sem examinar o elemento subjetivo.

Art. 128 - Aborto não punível

COMENTÁRIO MCP

O Código Penal prevê hipóteses em que o aborto praticado por médico não é punido: necessidade para salvar a vida da gestante e gravidez resultante de estupro, observados os requisitos legais.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

A expressão correta é hipótese legal de não punição; em prova, leia os requisitos e quem pode praticar.

APROFUNDAMENTO

Jurisprudência constitucional também reconheceu a interrupção da gestação de feto anencéfalo em situação própria, mas isso não está escrito nos dois incisos do art. 128.

Art. 129 - Lesão corporal

COMENTÁRIO MCP

Protege a integridade corporal e a saúde. O artigo possui lesão simples, grave, gravíssima, seguida de morte, culposa, violência doméstica e outras hipóteses especiais e majorantes.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Lesão seguida de morte é crime preterdoloso: dolo na lesão e culpa no resultado morte. Lesão grave e gravíssima são diferenciadas pelos resultados descritos na lei.

APROFUNDAMENTO

A redação foi alterada em 2026 em pontos de violência doméstica e outras causas; revise sempre o texto vigente.

Art. 146 - Constrangimento ilegal

COMENTÁRIO MCP

Constranger alguém, mediante violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que ela não manda.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

A prova costuma explorar as exclusões do § 3º: intervenção médica/cirúrgica diante de iminente perigo de vida e coação para impedir suicídio.

APROFUNDAMENTO

O tipo tutela a liberdade de autodeterminação.

Art. 146-A - Intimidação sistemática (bullying) e cyberbullying

COMENTÁRIO MCP

Incluído pela Lei 14.811/2024. O bullying exige intimidação sistemática, intencional e repetitiva, física ou psicológica. Na forma virtual, o parágrafo único prevê pena mais grave quando praticado em ambiente digital.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Pegadinha de atualização: o art. 146-A integra o intervalo 146 a 150 do edital.

APROFUNDAMENTO

A forma básica prevê multa se a conduta não constituir crime mais grave; a forma virtual tem pena própria.

Art. 147 - Ameaça

COMENTÁRIO MCP

Ameaçar alguém, por palavra, escrito, gesto ou meio simbólico, de mal injusto e grave. Em regra, a ameaça deve ser séria e idônea a intimidar.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

A redação atual prevê tratamento mais gravoso quando praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino.

APROFUNDAMENTO

A ação penal depende de representação, ressalvada a hipótese legal específica.

Art. 147-A - Perseguição (stalking)

COMENTÁRIO MCP

Perseguir alguém reiteradamente, ameaçando integridade física ou psicológica, restringindo locomoção ou invadindo/perturbando liberdade ou privacidade.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Elemento decisivo: **reiteração**. Um ato isolado normalmente não preenche o núcleo típico deste artigo.

APROFUNDAMENTO

Há causas de aumento para vítimas vulneráveis e outras circunstâncias previstas na lei.

Art. 147-B - Violência psicológica contra a mulher

COMENTÁRIO MCP

Criminaliza causar dano emocional à mulher que prejudique seu desenvolvimento ou vise degradar/controlar ações, comportamentos, crenças e decisões pelos meios descritos no tipo.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não se confunde automaticamente com ameaça: a estrutura típica e o resultado psicológico são próprios.

APROFUNDAMENTO

Em prova, diferencie a forma de violência da Lei Maria da Penha do crime autônomo do Código Penal.

Art. 148 - Sequestro e cárcere privado

COMENTÁRIO MCP

Privar alguém de sua liberdade. A lei prevê formas qualificadas conforme duração, condição da vítima, finalidade e resultado.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

O bem jurídico central é a liberdade de locomoção.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com extorsão mediante sequestro: no art. 159 há finalidade patrimonial específica.

Art. 149 - Redução a condição análoga à de escravo

COMENTÁRIO MCP

Abrange submeter alguém a trabalhos forçados, jornada exaustiva, condições degradantes ou restringir locomoção por dívida, além de formas equiparadas.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não exige escravidão formal nem aprisionamento com correntes. A lei descreve várias formas alternativas.

APROFUNDAMENTO

Tema relevante de direitos humanos e dignidade da pessoa.

Art. 149-A - Tráfico de pessoas

COMENTÁRIO MCP

Tipifica agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante meios previstos na lei para finalidades como remoção de órgãos, trabalho análogo ao escravo, servidão, adoção ilegal ou exploração sexual.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É crime de finalidade específica: associe verbos + meios + finalidade.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com tráfico internacional de arma ou drogas.

Art. 150 - Violação de domicílio

COMENTÁRIO MCP

Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade de quem de direito, em casa alheia ou dependências. O próprio artigo define o que se entende por 'casa' e hipóteses de exclusão.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Leia junto do art. 5º, XI, da CF. A proteção penal e a garantia constitucional se comunicam, mas possuem redações próprias.

APROFUNDAMENTO

Jurisprudência: STF Tema 280 exige fundadas razões para entrada policial sem mandado em situação de flagrante.

Art. 155 - Furto

COMENTÁRIO MCP

Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. O artigo prevê repouso noturno, furto privilegiado, qualificadoras e figuras específicas.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não há violência ou grave ameaça contra a pessoa. Se houver, avalie roubo ou outro tipo.

APROFUNDAMENTO

Jurisprudência STJ: Tema 1087 - a majorante do repouso noturno não incide no furto qualificado; Tema 1144 - no furto simples, basta situação de repouso noturno, independentemente de a vítima estar dormindo ou do local.

Art. 156 - Furto de coisa comum

COMENTÁRIO MCP

Subtrair coisa comum de quem legitimamente a detém. É tipo especial ligado a copropriedade, coerdeiro ou sócio.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não confunda coisa comum com coisa alheia integralmente pertencente a terceiro.

APROFUNDAMENTO

A lei prevê condição específica de procedibilidade e hipótese de não punição conforme valor da quota.

Art. 157 - Roubo

COMENTÁRIO MCP

Subtrair coisa móvel alheia mediante grave ameaça, violência ou redução da resistência. Há roubo próprio, impróprio, causas de aumento e formas qualificadas pelo resultado.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Roubo = subtração + violência/grave ameaça. No roubo impróprio, a violência ou ameaça ocorre após a subtração para assegurar impunidade ou detenção da coisa.

APROFUNDAMENTO

STJ Súmula 582: o roubo se consuma com a inversão da posse, ainda que breve e seguida de perseguição e recuperação do bem.

Art. 158 - Extorsão

COMENTÁRIO MCP

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, com intuito de obter vantagem econômica indevida, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Diferença clássica do roubo: na extorsão, a conduta da vítima possui relevância para obtenção da vantagem.

APROFUNDAMENTO

A lei prevê formas qualificadas e extorsão com restrição da liberdade ('sequestro relâmpago') em dispositivo próprio.

Art. 159 - Extorsão mediante sequestro

COMENTÁRIO MCP

Sequestrar pessoa com o fim de obter vantagem, como condição ou preço do resgate. É crime contra o patrimônio com privação da liberdade voltada à vantagem econômica.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

A consumação não exige recebimento efetivo do resgate; o sequestro com a finalidade típica já é central para o crime.

APROFUNDAMENTO

A lei prevê formas mais graves por duração, idade da vítima, resultado lesão/morte e colaboração do concorrente.

Art. 312 - Peculato

COMENTÁRIO MCP

O funcionário público apropria-se ou desvia dinheiro, valor ou bem móvel de que tem posse em razão do cargo; o § 1º prevê peculato-furto e o § 2º, peculato culposos.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

No peculato-furto o agente não tem a posse prévia, mas vale-se da facilidade do cargo para subtrair. No peculato culposo há regra especial de reparação do dano.

APROFUNDAMENTO

STJ Súmula 599: em regra, o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública.

Art. 313 - Peculato mediante erro de outrem

COMENTÁRIO MCP

O funcionário se apropria de dinheiro ou utilidade que recebeu, no exercício do cargo, por erro de outra pessoa.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

A origem da posse é o erro de outrem; o agente posteriormente se apropria.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com apropriação indébita comum.

Art. 313-A - Inserção de dados falsos em sistema

COMENTÁRIO MCP

Funcionário autorizado insere/facilita inserção de dados falsos ou altera/exclui indevidamente dados corretos em sistema/banco da Administração, com finalidade de obter vantagem indevida ou causar dano.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Exige sujeito funcionalmente autorizado e finalidade específica.

APROFUNDAMENTO

É tema muito atual para administração digital.

Art. 313-B - Modificação ou alteração não autorizada de sistema

COMENTÁRIO MCP

Funcionário modifica ou altera sistema de informações ou programa sem autorização ou solicitação de autoridade competente.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Diferentemente do 313-A, não exige necessariamente dados falsos nem finalidade de vantagem/dano no caput.

APROFUNDAMENTO

Há aumento se resultar dano à Administração ou administrado.

Art. 314 - Extravio, sonegação ou inutilização de livro/documento

COMENTÁRIO MCP

O funcionário extravia, sonega ou inutiliza livro oficial ou documento sob sua guarda em razão do cargo.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É subsidiário: aplica-se se o fato não constituir crime mais grave.

APROFUNDAMENTO

Marque os três verbos nucleares.

Art. 315 - Emprego irregular de verbas ou rendas públicas

COMENTÁRIO MCP

Dar a verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não exige, no núcleo do tipo, apropriação para si; o problema é destinação diversa da legal.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com peculato.

Art. 316 - Concussão e excesso de exação

COMENTÁRIO MCP

Concussão: **exigir** vantagem indevida em razão da função, mesmo fora dela ou antes de assumi-la. Os §§ tratam do excesso de exação.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Palavra-chave: EXIGIR. Corrupção passiva trabalha com solicitar, receber ou aceitar promessa.

APROFUNDAMENTO

Na cobrança tributária, observe as duas figuras de excesso de exação.

Art. 317 - Corrupção passiva

COMENTÁRIO MCP

Solicitar ou receber vantagem indevida, ou aceitar promessa, em razão da função. A lei prevê causa de aumento e forma privilegiada.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Solicitar já pode consumir a figura correspondente, independentemente do recebimento.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com concussão (exigir) nem com prevaricação (interesse/sentimento pessoal).

Art. 318 - Facilitação de contrabando ou descaminho

COMENTÁRIO MCP

Funcionário facilita, com infração de dever funcional, a prática de contrabando ou descaminho.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É crime funcional próprio; exige vínculo entre facilidade e dever funcional.

APROFUNDAMENTO

Atenção à distinção entre contrabando e descaminho.

Art. 319 - Prevaricação

COMENTÁRIO MCP

Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Elemento subjetivo especial é essencial: interesse ou sentimento pessoal.

APROFUNDAMENTO

Mera demora administrativa não basta sem os elementos típicos.

Art. 319-A - Acesso de preso a telefone/rádio/similar

COMENTÁRIO MCP

Pune diretor de penitenciária e/ou agente público que deixa de cumprir o dever de impedir acesso do preso a aparelho que permita comunicação externa ou com outros presos.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É crime omissivo próprio ligado ao dever funcional.

APROFUNDAMENTO

Pegadinha: o tipo alcança agente público, não apenas diretor.

Art. 320 - Condescendência criminosa

COMENTÁRIO MCP

Funcionário, por indulgência, deixa de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou deixa de levar o fato à autoridade competente quando não possui competência.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Palavra-chave: **indulgência**.

APROFUNDAMENTO

Não confunda com prevaricação: aqui a relação envolve infração de subordinado.

Art. 321 - Advocacia administrativa

COMENTÁRIO MCP

Patrocinar interesse privado perante a Administração, valendo-se da qualidade de funcionário público.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

O patrocínio pode ser direto ou indireto. Se o interesse é ilegítimo, há forma mais grave.

APROFUNDAMENTO

Não exige que o agente seja advogado.

Art. 322 - Violência arbitrária

COMENTÁRIO MCP

Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, além da pena correspondente à violência.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

O dispositivo permanece no Código Penal. Deve ser estudado em conjunto com a Lei de Abuso de Autoridade quando a situação concreta também suscitar seus tipos.

APROFUNDAMENTO

A banca pode afirmar incorretamente que todo excesso funcional foi absorvido pela Lei 13.869/2019.

Art. 323 - Abandono de função

COMENTÁRIO MCP

Abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei. Há formas agravadas se resultar prejuízo público ou ocorrer em faixa de fronteira.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Não é simples ausência momentânea; exige abandono juridicamente relevante da função.

APROFUNDAMENTO

Decore as consequências qualificadoras.

Art. 324 - Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado

COMENTÁRIO MCP

Entrar no exercício antes de satisfazer exigências legais ou continuar a exercê-lo sem autorização após ciência oficial de exoneração, remoção, substituição ou suspensão.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Possui duas modalidades: antecipar ilegalmente e prolongar ilegalmente.

APROFUNDAMENTO

A ciência oficial é ponto relevante na segunda modalidade.

Art. 325 - Violação de sigilo funcional

COMENTÁRIO MCP

Revelar ou facilitar revelação de fato conhecido em razão do cargo que deva permanecer em segredo. Também alcança facilitar acesso indevido a sistemas ou utilizar acesso restrito de forma indevida.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Há forma mais grave quando a ação ou omissão resulta dano à Administração ou a terceiro.

APROFUNDAMENTO

Muito relevante em segurança da informação e bancos de dados públicos.

Art. 326 - Violação do sigilo de proposta de concorrência

COMENTÁRIO MCP

Devassar o sigilo de proposta de concorrência pública ou proporcionar a terceiro oportunidade de devassá-lo.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

É tipo específico de proteção à regularidade da Administração e ao sigilo da proposta.

APROFUNDAMENTO

Estude a literalidade do verbo 'devassar'.

Art. 327 - Conceito penal de funcionário público

COMENTÁRIO MCP

Para fins penais, é funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função pública, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. O § 1º traz equiparações e o § 2º, causa de aumento para determinadas funções de direção/assessoramento.

PEGADINHA / PONTO DE PROVA

Conceito penal é mais amplo que o uso administrativo cotidiano.

APROFUNDAMENTO

Para GCM, este artigo conecta diretamente os crimes funcionais ao exercício do cargo.

2. JURISPRUDÊNCIA PENAL DE ALTA INCIDÊNCIA

STJ - Tema 1087

A majorante do repouso noturno do art. 155, § 1º, não incide no furto qualificado do § 4º.

STJ - Tema 1144

No furto simples, a situação de repouso noturno pode caracterizar a majorante independentemente de a vítima estar dormindo e do local, desde que o contexto seja efetivamente de repouso.

STJ - Súmula 582

Roubo consumado com a inversão da posse mediante violência ou grave ameaça, ainda que breve e seguida de perseguição e recuperação do bem.

STJ - Súmula 599

O STJ enuncia a inaplicabilidade do princípio da insignificância aos crimes contra a Administração Pública.

STF - Tema 280

Entrada forçada em domicílio sem mandado exige fundadas razões, justificadas posteriormente, indicando situação de flagrante no interior.

3. CPP - PRISÃO EM FLAGRANTE (ARTS. 301 A 310)

Art. 301 - Quem pode/deve prender em flagrante

COMENTÁRIO MCP

Qualquer do povo **pode** prender quem seja encontrado em flagrante; autoridades policiais e seus agentes **devem** fazê-lo.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Pegadinha IBAM clássica: trocar 'pode' por 'deve'.

Art. 302 - Situações de flagrância

COMENTÁRIO MCP

A lei considera flagrante quem está cometendo, acaba de cometer, é perseguido logo após em situação que faça presumir autoria ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser autor.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Próprio: cometendo/acaba de cometer; impróprio: perseguição logo após; presumido: encontrado logo depois.

Art. 303 - Infrações permanentes

COMENTÁRIO MCP

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante enquanto não cessar a permanência.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Crime permanente não autoriza automaticamente ingresso domiciliar: para casa sem mandado, aplique também o STF Tema 280 e exija fundadas razões.

Art. 304 - Lavratura do auto de prisão em flagrante

COMENTÁRIO MCP

Apresentado o preso, a autoridade ouve o condutor, colhe sua assinatura, entrega recibo, ouve testemunhas e interroga o acusado, observando a forma legal e as alterações vigentes.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

É fluxo procedimental; banca pode inverter a sequência ou as atribuições.

Art. 305 - Falta ou impedimento do escrivão

COMENTÁRIO MCP

Na falta ou impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade pode lavrar o auto, depois de prestado compromisso legal.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Não se exige que o auto deixe de ser feito por ausência de escrivão.

Art. 306 - Comunicações e nota de culpa

COMENTÁRIO MCP

A prisão e o local onde se encontra o preso devem ser comunicados imediatamente ao juiz, Ministério Público e família ou pessoa indicada. O CPP estabelece prazo para remessa do auto e entrega da nota de culpa.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Constituição usa 'imediatamente'; o CPP disciplina atos e prazos subsequentes.

Art. 307 - Flagrante perante autoridade

COMENTÁRIO MCP

Quando o fato ocorre na presença da autoridade ou contra ela no exercício de suas funções, há disciplina própria para lavratura, constando narrativa do fato e demais atos legais.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

É hipótese procedimental especial, não nova espécie material de flagrante.

Art. 308 - Autoridade sem competência territorial

COMENTÁRIO MCP

Não havendo autoridade no lugar da prisão, o preso deve ser apresentado à autoridade do lugar mais próximo.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

A falta de autoridade local não autoriza deixar de formalizar o flagrante.

Art. 309 - Livramento do preso

COMENTÁRIO MCP

Se o réu se livrar solto nas hipóteses legais, deve ser posto em liberdade após a lavratura do auto, observadas as regras pertinentes.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Dispositivo deve ser lido em conjunto com o regime atual de fiança e liberdade provisória.

Art. 310 - Audiência de custódia e controle judicial (redação 2026)

COMENTÁRIO MCP

Após receber o auto, no prazo máximo de 24 horas da prisão, o juiz deve promover audiência de custódia e decidir fundamentadamente entre relaxar prisão ilegal, converter em preventiva quando presentes os requisitos e insuficientes cautelares diversas, ou conceder liberdade provisória. **Atualização:** a redação de 2026 prevê audiência por videoconferência em tempo real.

PEGADINHA / LEITURA DE PROVA

Não confunda: relaxamento = prisão ilegal; liberdade provisória = prisão legal que não deve subsistir; preventiva = nova prisão cautelar, dependente de requisitos concretos.

4. CORREÇÕES DA EDIÇÃO ORIGINAL

LEI MARIA DA PENHA - QUESTÃO DE FIXAÇÃO

Na edição original há uma questão perguntando pelas 'cinco formas' do art. 7º. Para 2026, estude **seis**: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária.

CÓDIGO PENAL - ARTIGOS NOVOS DENTRO DO RECORTE

O intervalo 121 a 129 inclui os arts. **121-A** e **121-B**. O intervalo 146 a 150 inclui **146-A**, **147-A**, **147-B** e **149-A**.

CPP - ART. 310

A redação vigente em 2026 deve substituir resumos antigos: audiência de custódia em até 24 horas e disciplina atualizada das providências judiciais.

5. FONTES OFICIAIS E PRECEDENTES

- Constituição Federal - Planalto.
- Código Penal - Decreto-Lei 2.848/1940, texto compilado.
- CPP - Decreto-Lei 3.689/1941, texto compilado.
- STF Tema 280 (RE 603.616).
- STJ Temas 1087 e 1144.
- STJ Súmulas 582 e 599.

Controle de atualização: setembro de 2026.

7.2 Arts. 103 a 109 - ato infracional

Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal quando praticada por criança ou adolescente. O tratamento jurídico é próprio do ECA e não se confunde com responsabilização penal de adulto.

Tema	Ponto-chave
Criança	aplicação das medidas protetivas pertinentes
Adolescente	sujeição ao sistema de medidas socioeducativas e garantias legais
Apreensão	deve observar hipóteses e formalidades do ECA
Identificação	há regra específica sobre identificação do adolescente civilmente identificado

7.3 Conselho Tutelar - arts. 131 a 137

Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Estude composição, escolha, atribuições, competência territorial e revisão judicial de decisões.

7.4 Crimes - arts. 225 a 244-B

O edital recorta a parte criminal. Em vez de decorar apenas penas, associe cada tipo ao verbo central, vítima, elemento subjetivo e circunstância qualificadora/majorante quando houver. Leia a redação atualizada dos artigos indicados.

PEGADINHA MCP

Conselho Tutelar não é órgão do Poder Judiciário e não exerce jurisdição. Autonomia não significa ausência de controle jurídico.

7.5 APROFUNDAMENTO DO ECA - BLOCOS DO EDITAL

A doutrina da proteção integral orienta os arts. 1º a 6º. Criança é a pessoa até 12 anos incompletos; adolescente é aquela entre 12 e 18 anos. Nos casos expressos em lei, o Estatuto pode alcançar pessoas entre 18 e 21 anos.

Ato infracional é a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Criança e adolescente recebem tratamento jurídico próprio; não se aplica automaticamente a lógica penal dos adultos. As garantias previstas nos arts. 106 a 109 devem ser lidas literalmente.

O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Questões frequentemente alteram uma dessas três características.

Nos crimes dos arts. 225 a 244-B, estude sujeito ativo, conduta, objeto material, circunstâncias qualificadoras/majorantes quando existentes e diferença entre figuras próximas. Atenção especial a fornecimento de arma, munição ou explosivo; venda ou fornecimento de bebida alcoólica; corrupção de menores e condutas ligadas a exploração sexual e material envolvendo crianças e adolescentes.

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Conselho Tutelar não integra o Poder Judiciário.
- Ato infracional = conduta descrita como crime ou contravenção penal.
- No ECA, idade exata é recorrente em prova.

8. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA

8.1 Arts. 1º a 7º

Estude conceito legal de pessoa idosa, proteção integral, deveres da família/comunidade/sociedade/Poder Público e prioridade. A prova pode explorar a literalidade das garantias e a responsabilidade de prevenir ameaça ou violação de direitos.

8.2 Crimes em espécie - arts. 95 a 108

Para cada crime, faça a leitura por verbo nuclear: discriminar, deixar de prestar assistência, abandonar, expor a perigo, apropriar-se/desviar bens ou rendimentos, reter cartão/documento em hipóteses legais etc. A identificação do verbo evita confusão entre tipos próximos.

8.3 APROFUNDAMENTO - PROTEÇÃO E CRIMES

O Estatuto considera pessoa idosa quem possui 60 anos ou mais. Os arts. 1º a 7º estruturam direitos, prioridade e dever compartilhado de proteção por família, comunidade, sociedade e poder público.

Nos crimes dos arts. 95 a 108, a banca tende a descrever condutas concretas: discriminar pessoa idosa, deixar de prestar assistência quando possível, abandonar, expor a perigo, apropriar-se ou desviar bens e rendimentos, negar acolhimento ou acesso em razão da idade, reter cartão ou documento para assegurar dívida, entre outras figuras do capítulo.

A solução da questão deve partir do verbo do tipo e do contexto. Evite responder apenas com a ideia geral de “maus-tratos”; identifique a descrição legal específica.

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- 60 anos é o marco geral do Estatuto.
- O capítulo de crimes deve ser estudado por verbo nuclear.
- Prioridade e proteção integral não autorizam substituir a literalidade do tipo penal.

9. ESTATUTO DO DESARMAMENTO - LEI 10.826/2003

9.1 Porte - arts. 6º a 11

O porte de arma de fogo é regulado por lei e exceções legais. Estude categorias autorizadas, requisitos, competência, validade e perda/suspensão em hipóteses aplicáveis.

9.2 Crimes - arts. 12 a 21

Tema	Ponto-chave
Art. 12	posse irregular de arma de fogo de uso permitido, no âmbito legalmente definido
Art. 13	omissão de cautela
Art. 14	porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
Art. 15	disparo de arma de fogo nas condições do tipo
Art. 16	posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito/proibido e condutas equiparadas conforme redação vigente
Arts. 17 e 18	comércio ilegal e tráfico internacional
Arts. 19 a 21	regras complementares sobre causas e tratamento legal dos crimes

POSSE X PORTE

Em prova, não basta olhar “dentro ou fora de casa”. Observe local legalmente protegido, titular/responsável, autorização e circunstâncias do fato. A classificação depende da descrição típica e da jurisprudência aplicável.

9.3 APROFUNDAMENTO - PORTE E CRIMES

Os arts. 6º a 11 tratam do regime do porte. A regra geral é a proibição, ressalvadas as hipóteses legais. Em questões, observe categoria funcional, requisitos, abrangência e condições estabelecidas em lei e regulamentação.

Nos crimes, diferencie posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14). A distinção depende especialmente do local e da situação jurídica da arma. Disparo de arma de fogo (art. 15) tem estrutura própria.

O art. 16 abrange hipóteses relacionadas a arma de uso restrito/proibido e condutas equiparadas previstas no dispositivo. Comércio ilegal e tráfico internacional possuem tipos próprios.

Atenção: questões podem tentar transformar qualquer arma localizada em residência ou estabelecimento em “posse”. É indispensável verificar quem detém a arma e se o local se enquadra nas condições legais do tipo.

Artigo	Tema central
12	Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
14	Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
15	Disparo de arma de fogo
16	Arma de uso restrito/proibido e condutas do dispositivo
17	Comércio ilegal
18	Tráfico internacional

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Posse e porte não são sinônimos.
- Local, titularidade e circunstâncias definem o enquadramento.
- Leia as condutas equiparadas do art. 16, não apenas o caput.

10. LEI MARIA DA PENHA - ARTS. 1º A 7º

O edital concentra-se nas disposições iniciais e formas de violência. Domine finalidade da lei, âmbito doméstico/familiar e relação íntima de afeto, além das seis formas de violência previstas no art. 7º.

Tema	Ponto-chave
Física	conduta que ofende integridade ou saúde corporal
Psicológica	condutas que causam dano emocional, redução de autoestima ou controle de ações, nas formas legais
Sexual	constrangimentos e violações da autodeterminação sexual/reprodutiva nas hipóteses legais
Patrimonial	retenção, subtração, destruição de objetos, instrumentos, documentos, bens, valores e recursos

Moral	calúnia, difamação ou injúria
-------	-------------------------------

PEGADINHA MCP

As formas de violência não se limitam a agressão física. O art. 7º deve ser memorizado com exemplos concretos.

10.1 APROFUNDAMENTO - ARTS. 1º A 7º E ATUALIZAÇÃO 2026

Os arts. 1º a 4º apresentam finalidade, direitos assegurados e critérios de interpretação. O art. 5º define os contextos de violência doméstica e familiar: unidade doméstica, família e relação íntima de afeto, nos termos legais. A aplicação não depende de coabitação atual em toda hipótese.

O art. 6º afirma que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui forma de violação dos direitos humanos.

O art. 7º enumera as formas de violência. Além das formas física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, a redação atual inclui a violência vicária, acrescentada em 2026. Para prova atualizada, é importante memorizar as seis categorias e reconhecer exemplos práticos de cada uma.

Violência física atinge integridade ou saúde corporal. Psicológica causa dano emocional, diminuição da autoestima ou controle por ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação e outras condutas descritas na lei. Sexual envolve constranger a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada e outras condutas legais. Patrimonial envolve retenção, subtração ou destruição de bens, documentos e recursos. Moral envolve calúnia, difamação ou injúria. Vicária dirige violência contra pessoa da rede de relações da mulher para atingi-la.

Forma	Exemplo de prova
Física	Agressão à integridade corporal
Psicológica	Ameaça, humilhação, manipulação ou controle que cause dano emocional
Sexual	Constrangimento sexual ou controle reprodutivo nas hipóteses legais
Patrimonial	Retenção, subtração ou destruição de bens/documentos
Moral	Calúnia, difamação ou injúria
Vicária	Violência contra pessoa vinculada à mulher para atingi-la

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Em 2026, revise a inclusão da violência vicária.
- A questão pode narrar a conduta sem nomear a modalidade.
- Moral e psicológica podem aparecer no mesmo caso, mas possuem definições próprias.

11. LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - LEI 13.869/2019

A lei exige leitura cuidadosa do elemento subjetivo especial: não basta a mera ilegalidade do ato. Os crimes dependem das finalidades específicas previstas na lei, como prejudicar outrem, beneficiar a si/terceiro ou agir por mero capricho/satisfação pessoal, conforme o art. 1º.

11.1 Estrutura de estudo

Tema	Ponto-chave
Sujeito ativo	agente público, servidor ou não, nos termos legais
Elemento subjetivo	finalidade específica prevista na lei

Divergência interpretativa	a própria lei disciplina o efeito da divergência na interpretação/avaliação de fatos e provas
Efeitos da condenação	dependem dos requisitos legais e não devem ser tratados automaticamente

PEGADINHA MCP

Erro administrativo, interpretação jurídica divergente ou ato posteriormente considerado inválido não equivalem automaticamente a crime de abuso de autoridade.

Nos tipos penais, destaque sempre: verbo, situação protegida, condição especial, dolo específico e eventual exigência de ordem judicial ou formalidade.

11.2 APROFUNDAMENTO - ELEMENTO SUBJETIVO, SUJEITOS E TIPOS

A Lei 13.869/2019 exige atenção especial ao art. 1º: os crimes de abuso de autoridade demandam finalidade específica de prejudicar outrem, beneficiar a si ou a terceiro, ou atuação por mero capricho ou satisfação pessoal. A simples ilegalidade administrativa não se converte automaticamente em crime.

A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, por si só, não configura abuso de autoridade. Essa regra é frequentemente utilizada em alternativas que tentam criminalizar todo erro ou divergência funcional.

O sujeito ativo é agente público, servidor ou não, abrangendo agentes da administração direta, indireta ou fundacional e categorias expressamente indicadas na lei. Para estudar os tipos penais, associe artigo, verbo nuclear, objeto da conduta e eventual finalidade específica.

Os efeitos da condenação e as penas restritivas de direitos possuem disciplina própria. Nem todo efeito é automático; a lei deve ser lida com cuidado quanto a requisitos e declaração motivada quando exigida.

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Dolo específico é núcleo central da Lei 13.869/2019.
- Erro, divergência interpretativa ou decisão posteriormente reformada não equivalem automaticamente a abuso.
- Estude os crimes com situações práticas, mas confira sempre a literalidade.

12. ESTATUTO GERAL DAS GUARDAS MUNICIPAIS - LEI 13.022/2014

12.1 Natureza e princípios

A lei institui normas gerais para as guardas municipais e atribui função de proteção municipal preventiva, preservadas as competências dos demais entes. Os princípios mínimos incluem proteção de direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, compromisso com evolução social da comunidade e uso progressivo da força.

12.2 Competências

A competência geral envolve proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do Município. O art. 5º detalha competências específicas, incluindo prevenção/inibição de infrações contra bens e serviços municipais, atuação integrada, proteção escolar, colaboração com defesa civil e outras previstas em lei.

JURISPRUDÊNCIA EM PROVA

A leitura da Lei 13.022 deve ser integrada aos precedentes do STF sobre a posição das guardas no sistema de segurança pública. Em prova, diferencie o texto legal original das interpretações constitucionais posteriores.

12.3 Criação, efetivo e carreira

A guarda é criada por lei municipal, subordinada ao chefe do Executivo. A Lei 13.022 fixa parâmetros de efetivo conforme população, admite consórcio entre municípios limítrofes e determina carreira única com plano de cargos e salários.

12.4 Investidura

Os requisitos básicos incluem nacionalidade brasileira, gozo de direitos políticos, quitação militar/eleitoral, nível médio, idade mínima de 18 anos, aptidão física/mental/psicológica, idoneidade moral e outros requisitos legais.

12.5 Controle, prerrogativas e vedações

A corregedoria exerce controle interno nas hipóteses legais, inclusive em todas as guardas que utilizam arma de fogo. A ouvidoria exerce controle externo e deve ser independente da direção. A estrutura hierárquica não pode usar denominação idêntica à das forças militares quanto a postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações.

Tema	Ponto-chave
Corregedoria	controle interno; obrigatória nas hipóteses do art. 13
Ouvidoria	controle externo, independente da direção, qualquer que seja o número de servidores
Telefone	linha 153 destinada aos municípios que possuam guarda, nos termos do art. 17

12.6 APROFUNDAMENTO - LEI 13.022/2014 ARTIGO POR ARTIGO EM BLOCOS

Artigos 1º e 2º: a lei institui normas gerais e define as guardas como instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas conforme previsto em lei, com função de proteção municipal preventiva, ressalvadas competências da União, Estados e Distrito Federal.

Artigo 3º: memorize os princípios mínimos: proteção dos direitos humanos, preservação da vida, patrulhamento preventivo, compromisso com a evolução social da comunidade e uso progressivo da força.

Artigos 4º e 5º: separe competência geral e competências específicas. A competência geral envolve proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações municipais. As competências específicas ampliam o campo de atuação preventiva e integrada nos limites legais.

Artigos 6º a 9º: tratam de criação por lei, subordinação ao chefe do Executivo municipal, requisitos de efetivo e carreira. A prova pode cobrar limites proporcionais de efetivo e exigência de plano de cargos e salários.

Artigo 10: requisitos básicos para investidura, com atenção à nacionalidade, gozo dos direitos políticos, quitação com obrigações militares e eleitorais, escolaridade, idade mínima, aptidão e idoneidade moral.

Artigos 13 e 14: controle interno por corregedoria nas hipóteses legais e controle externo por ouvidoria independente da direção. A estrutura de controle é tema de alta incidência em concursos de guardas.

Artigos 15 a 21: abordam carreira, formação, denominação, número 153, porte e vedações. O art. 19 impede regulamentos disciplinares de natureza militar. O art. 20 trata de prerrogativas específicas. O art. 22 assegura prazo de adaptação às guardas existentes e preserva denominações consagradas.

Bloco	Foco
Arts. 1º-2º	Normas gerais e natureza
Art. 3º	Princípios mínimos
Arts. 4º-5º	Competências
Arts. 6º-9º	Criação, subordinação, efetivo e carreira
Art. 10	Requisitos de investidura
Arts. 13-14	Corregedoria e ouvidoria
Arts. 15-23	Carreira, formação, 153, prerrogativas, vedações e adaptação

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Proteção municipal preventiva é expressão-chave.
- Corregedoria e Ouvidoria têm funções distintas.
- Não confunda princípio do art. 3º com competência do art. 5º.

13. LEI MUNICIPAL 7.792/2019 - CARREIRA DA GCM GUARULHOS

A Lei 7.792/2019 reestrutura o Plano de Cargos, Empregos, Carreira e Salários dos profissionais da GCM de Guarulhos. Este capítulo transforma a norma em roteiro de prova, sem substituir a leitura integral do texto oficial e de suas alterações.

13.1 Conceitos e estrutura da carreira

Tema	Ponto-chave
Nível	agrupamento de categorias vinculadas à carreira, conforme natureza/complexidade
Categoria	posição hierárquica dentro do nível
Grau	letra indicativa da posição na categoria
Referência	posição vertical indicada conforme a estrutura legal

A redação original da lei organiza a carreira em três níveis e oito categorias. O Nível I é de execução, o Nível II é tático e o Nível III é estratégico. As proporções e denominações devem ser estudadas conforme o texto atualizado.

DECORE A LÓGICA, NÃO SÓ OS NOMES

Nível → categoria → grau/referência. Questões podem trocar os conceitos entre si.

13.2 Ingresso

O ingresso ocorre no cargo inicial da carreira mediante concurso. A lei municipal estabelece etapas e requisitos, incluindo avaliações e critérios específicos. Estude a redação vigente do art. 10 e seguintes, especialmente idade, escolaridade, habilitação, aptidão física/psicológica, investigação social e demais requisitos.

13.3 Curso de formação e estágio probatório

A lei disciplina curso de formação técnico-profissional e capacitação física, além do estágio probatório. A prova pode cobrar duração, consequências de reprovação e limitações à evolução funcional durante o período, conforme a redação vigente.

13.4 Evolução funcional

A evolução funcional envolve mecanismos próprios previstos na lei, associados a desempenho, requisitos de carreira e atos administrativos. Diferencie promoção horizontal, progressão e promoção vertical conforme o texto municipal.

ATENÇÃO ÀS ALTERAÇÕES

Como legislação municipal pode ser alterada, a versão final de estudo deve ser sempre confrontada com o texto consolidado disponibilizado pela Prefeitura de Guarulhos.

13.5 APROFUNDAMENTO - LEI 7.792/2019 COMO NORMA DE CARREIRA

A Lei Municipal 7.792/2019 reestrutura o Plano de Cargos, Empregos, Carreira e Salários dos profissionais da Guarda Civil Municipal de Guarulhos. Por ser norma local e integralmente prevista no edital, a leitura literal deve acompanhar o estudo teórico.

O art. 2º apresenta conceitos estruturantes para compreender a carreira, como nível, categoria, grau e referência. Esses termos organizam a posição funcional e podem ser trocados entre si em alternativas de prova.

O candidato deve estudar os requisitos de ingresso, formação, estágio probatório, evolução funcional, promoções, atribuições e organização hierárquica conforme o texto consolidado. Como a lei sofreu alterações posteriores, a versão consolidada disponibilizada pela Prefeitura deve prevalecer sobre cópias antigas.

Para memorização, transforme cada dispositivo em quatro perguntas: quem? o quê? em qual condição? com qual consequência? Essa técnica reduz erros em artigos longos e anexos de atribuições.

As atribuições comuns e específicas merecem leitura ativa. Marque verbos operacionais e termos que indiquem competência, assessoramento, supervisão, comando, controle e execução.

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Use sempre o texto consolidado municipal.
- Nível, categoria, grau e referência não são sinônimos.
- A lei local tende a ser cobrada com forte literalidade.

14. USO DA FORÇA - LEI 13.060/2014 E DECRETO 12.341/2024

O uso da força deve ser estudado como processo decisório, não apenas como lista de instrumentos. O agente deve observar legalidade, necessidade, proporcionalidade e demais princípios previstos na legislação e regulamentação.

14.1 Lei 13.060/2014

A lei disciplina o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo e estabelece parâmetros para atuação dos agentes de segurança pública. Estude situações em que o emprego de arma de fogo encontra restrições legais, capacitação e prestação de assistência quando houver feridos.

14.2 Decreto 12.341/2024

O decreto regulamenta a Lei 13.060/2014 e aprofunda princípios, níveis de força, planejamento, treinamento, equipamentos, registro e responsabilidades. A interpretação deve priorizar necessidade concreta, resposta proporcional à ameaça/resistência e redução de danos.

Tema	Ponto-chave
Legalidade	ação fundada em norma e dentro da competência
Necessidade	usar força apenas quando indispensável para objetivo legítimo

Proporcionalidade	intensidade compatível com ameaça/resistência e objetivo
Precaução	planejamento para reduzir necessidade de força e riscos
Responsabilização / prestação de contas	registro, supervisão e apuração conforme normas aplicáveis

14.3 APROFUNDAMENTO - USO DIFERENCIADO DA FORÇA

A Lei 13.060/2014 e o Decreto 12.341/2024 formam um bloco integrado. O Decreto explicita princípios gerais: legalidade, precaução, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade, responsabilização e não discriminação.

O uso da força deve buscar objetivo legal e empregar nível apropriado diante de ameaça real ou potencial. Comunicação, negociação e técnicas de redução da escalada devem ser priorizadas quando compatíveis com a situação.

Arma de fogo é medida de último recurso. O Decreto veda seu uso contra pessoa em fuga desarmada que não represente risco imediato de morte ou lesão e contra veículo que desrespeite bloqueio, salvo quando houver risco de morte ou lesão nas condições regulamentares.

O emprego de arma de fogo ou instrumento de menor potencial ofensivo deve ficar restrito a profissionais habilitados. Quando o uso da força resultar em ferimento ou morte, há dever de elaboração de relatório circunstanciado segundo os parâmetros normativos.

A capacitação sobre uso da força possui diretrizes de obrigatoriedade e periodicidade anual no Decreto. Para prova, associe cada princípio à sua manifestação prática: necessidade pergunta se era preciso usar força; proporcionalidade compara intensidade com ameaça; precaução busca prevenir ou minimizar danos.

Princípio	Pergunta prática
Legalidade	Há fundamento e objetivo legal?
Precaução	Foram adotadas medidas para prevenir/minimizar danos?
Necessidade	Um meio menos intenso seria suficiente?
Proporcionalidade	A intensidade é compatível com a ameaça e objetivo?
Razoabilidade	A decisão é equilibrada nas circunstâncias?
Responsabilização	Há apuração e prestação de contas quando cabível?
Não discriminação	A atuação é livre de preconceitos e distinções indevidas?

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Arma de fogo = último recurso.
- Uso diferenciado da força não significa sequência mecânica obrigatória em toda situação; exige adequação ao caso concreto.
- Princípios do Decreto são excelente alvo de questão literal.

15. LEI MUNICIPAL 8.361/2025 - ARTS. 166 A 170

O recorte do edital concentra a estrutura organizacional da Segurança Urbana. A forma mais eficiente de estudar é associar cada artigo ao órgão e às suas atribuições.

Art. 166 - Secretaria de Segurança Urbana

Concentra atribuições de segurança urbana municipal, proteção de bens/serviços, integração institucional, segurança viária nas hipóteses legais, políticas e gestão de segurança.

Art. 167 - Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira

Reúne suporte administrativo, pessoal, orçamento, contratos, convênios, logística, tecnologia/equipamentos e gestão correlata.

Art. 168 - Comando Geral da Guarda Civil Municipal

Direção e coordenação superior da GCM, com núcleos e atribuições de comando conforme estrutura municipal.

Art. 169 - Corregedoria da Guarda Civil Municipal

Órgão voltado ao controle disciplinar interno e apuração, na forma da lei e regulamentos.

Art. 170 - Ouvidoria da Guarda Civil Municipal

Canal de controle externo/relacionamento com manifestações, reclamações, denúncias, sugestões e acompanhamento, conforme a disciplina municipal.

MAPA MENTAL

166 Secretaria → 167 Gestão administrativa/orçamentária → 168 Comando → 169 Corregedoria → 170 Ouvidoria. Transforme a sequência em memória visual.

15.1 APROFUNDAMENTO - ARTS. 166 A 170, ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Os arts. 166 a 170 devem ser memorizados como sequência estrutural da Secretaria de Segurança Urbana. A prova pode trocar a posição de órgãos ou atribuir competência de uma unidade a outra.

O art. 166 trata da Secretaria de Segurança Urbana e de sua estrutura/competências conforme redação consolidada. O art. 167 disciplina o Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira de Segurança Urbana. O art. 168 trata do Comando Geral da Guarda Civil Municipal. O art. 169 refere-se à Corregedoria da Guarda Civil Municipal. O art. 170 refere-se à Ouvidoria da Guarda Civil Municipal.

Na preparação, leia os artigos em paralelo com o Decreto 44.264/2026, que detalha a estrutura e as atribuições das unidades. A lei fornece a espinha dorsal; o decreto desce ao nível operacional e administrativo.

A versão municipal foi alterada após 2025. Por isso, esta apostila orienta a conferência no texto consolidado oficial para a revisão final.

Artigo	Órgão-chave
166	Secretaria de Segurança Urbana
167	Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira
168	Comando Geral da GCM
169	Corregedoria da GCM
170	Ouvidoria da GCM

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Memorize a ordem 166-170.
- Lei = estrutura-base; Decreto 44.264/2026 = detalhamento das atribuições.
- Corregedoria e Ouvidoria não se confundem.

16. DECRETO MUNICIPAL 44.264/2026

O Decreto 44.264, de 3 de julho de 2026, regulamenta a Lei 8.361/2025 quanto à estrutura organizacional e atribuições da Secretaria de Segurança Urbana. É uma norma extensa e altamente adequada à cobrança por literalidade.

16.1 Estrutura macro

Bloco	Estrutura
A	Gabinete do Secretário
B	Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira de Segurança Urbana
C	Comando Geral da Guarda Civil Municipal
D	Subcomando da Guarda Civil Municipal
E	Corregedoria da Guarda Civil Municipal
F	Ouvidoria da Guarda Civil Municipal

16.2 Comando e Subcomando

O Comando Geral inclui núcleos de controle/emissão de porte de armas, assessoramento jurídico, processamento/control de recursos de autuações e gestão de ordens de serviço. O Subcomando reúne coordenação operacional, central de atendimento/despacho/monitoramento e diversas inspetorias.

16.3 Inspetorias

- Inspetoria Centro da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Norte da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Oeste da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Trânsito da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Rondas Ostensivas Municipais da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Canil da Guarda Civil Municipal.
- Inspetoria Proteção e Ações Sociais Preventivas da Guarda Civil Municipal.

PEGADINHA MCP

O decreto contém unidades com nomes muito parecidos. Monte pares “órgão → subordinados” e treine inversões, porque a banca pode atribuir uma unidade ao bloco errado.

16.4 Secretaria de Segurança Urbana - atribuições centrais

Entre as atribuições estão zelar pela segurança no âmbito municipal conforme direitos fundamentais, proteger patrimônio/bens/serviços/instalações/logradouros, atuar em segurança viária mediante convênio, integrar-se com demais órgãos de segurança e poder de polícia administrativa, prevenir/inibir infrações contra bens e serviços municipais, participar de planejamento e gerir recursos do Fundo Municipal de Segurança Pública, conforme o decreto.

16.5 Central, inspetorias e especialidades

A Central de Atendimento, Despacho e Monitoramento cumpre diretrizes do Comando e participa da gestão do efetivo em sua área de abrangência, além de receber, tratar e encaminhar demandas operacionais e documentação conforme o decreto. As inspetorias territoriais e especializadas também devem observar legalidade, normas sobre equipamentos, armamentos, doutrinas e procedimentos operacionais.

Unidade	Foco de prova
Inspetorias territoriais	Centro, Norte, Sul, Leste e Oeste.
Trânsito	Atuação de orientação/fiscalização de trânsito, conforme legislação, resoluções, portarias e convênio/competência aplicável.

Rondas Ostensivas Municipais	Atuação especializada, com referências do decreto a patrulhamento tático, controle de distúrbios, eventos e escoltas.
Ambiental	Atuação vinculada à fiscalização ambiental e normas correlatas.
Canil	Atuação com emprego de cães, segundo normas e procedimentos específicos.
Proteção e Ações Sociais Preventivas	Atuação em ações sociais preventivas e de proteção, conforme estrutura do decreto.

16.6 Corregedoria - arts. 54 a 56 do decreto

A Corregedoria exerce a missão de órgão corregedor. O decreto detalha apuração disciplinar, investigações, inspeções/correições, pareceres e gestão documental dos processos e sindicâncias, além de prever unidades de investigação/apuração disciplinar e apoio administrativo.

NÃO CONFUNDIR

Corregedoria não é canal geral de relacionamento externo com a população. Seu foco é o controle disciplinar interno e a apuração, conforme a legislação municipal.

16.7 Ouvidoria - arts. 57 e 58 do decreto

A Ouvidoria atua como órgão autônomo, permanente, independente e eficaz de comunicação entre população e gestão da segurança pública municipal. O decreto prevê recebimento e tratamento de manifestações, encaminhamentos, recomendações e relatórios periódicos, além de seção administrativa de apoio.

PEGADINHA DE ESTRUTURA

Art. 169 da Lei 8.361/2025 → Corregedoria. Art. 170 → Ouvidoria. No Decreto 44.264/2026, os capítulos finais detalham essas duas estruturas e suas unidades de apoio.

16.8 APROFUNDAMENTO - DECRETO 44.264/2026 POR EIXOS DE COBRANÇA

O Decreto 44.264/2026 regulamenta a Lei 8.361/2025 quanto à estrutura organizacional e às atribuições da Secretaria de Segurança Urbana. A estrutura macro começa pelo Gabinete do Secretário, segue pelo Departamento de Gestão Administrativa, Orçamentária e Financeira, Comando Geral, Subcomando, Corregedoria e Ouvidoria.

No Comando Geral, o decreto prevê núcleos de controle e emissão de porte de armas, assessoramento jurídico, processamento/controle/recursos de autuações e processamento/gestão de ordens de serviço.

No Subcomando aparecem a Coordenadoria Operacional, a Central de Atendimento, Despacho e Monitoramento e as inspetorias territoriais e especializadas. Entre as especializadas estão Trânsito, Rondas Ostensivas Municipais, Ambiental, Canil e Proteção e Ações Sociais Preventivas.

A Corregedoria possui unidade de investigação e apuração disciplinar, além de apoio e gestão documental. A Ouvidoria conta com unidade administrativa de apoio. Em prova, o examinador pode deslocar uma unidade de um órgão para outro.

O art. 2º do Decreto reúne atribuições da Secretaria, incluindo proteção patrimonial municipal, segurança viária mediante convênio, integração com forças de segurança, prevenção de infrações contra bens e serviços municipais, atuação conforme plano municipal, policiamento preventivo e ostensivo comunitário nos termos legais e gestão integrada de ocorrências.

Para estudar os demais artigos, use árvore organizacional. Primeiro memorize o órgão superior; depois as divisões/núcleos; por fim, associe 2 ou 3 atribuições características de cada unidade. Não tente decorar todas as frases isoladamente.

Eixo	Elementos
Gabinete	Assistência, interlocução, gestão documental, eventos, inteligência, academia
Departamento de Gestão	Pessoal, tecnologia, orçamento/contratos/convênios, logística
Comando Geral	Porte de armas, jurídico, autuações, ordens de serviço
Subcomando	Coordenação operacional, central e inspetorias
Corregedoria	Investigação/apuração disciplinar e apoio
Ouvidoria	Recepção/encaminhamento de manifestações e apoio administrativo

CAIXA MCP - PONTOS DE PROVA

- Questão literal pode inverter unidade e órgão superior.
- Inspetorias territoriais e especializadas devem ser memorizadas em grupos.
- Associe o Decreto aos arts. 166-170 da Lei 8.361/2025.

16-A. FIXAÇÃO IMEDIATA POR MÓDULO

Antes da revisão geral, faça esta bateria curta sem consulta. O objetivo é confirmar se a teoria ficou operacional. Marque as questões em que houve dúvida, mesmo quando acertar.

Fixação 1 - Português

Por que “embora” não pode ser trocado por “portanto” sem alterar o sentido?

RESPOSTA COMENTADA

Porque “embora” exprime concessão e “portanto” exprime conclusão.

Fixação 2 - Português

Quando o “se” pode levar o verbo ao plural em construção passiva?

RESPOSTA COMENTADA

Quando houver voz passiva sintética com sujeito paciente plural, como “vendem-se equipamentos”.

Fixação 3 - Português

Qual é o principal teste para crase em construções comuns com termo feminino?

RESPOSTA COMENTADA

Verificar se o termo regente exige preposição “a” e se o termo seguinte admite artigo “a”; a troca pelo masculino com “ao” ajuda como teste.

Fixação 4 - Matemática

Um desconto de 20% sobre 250 gera qual valor final?

RESPOSTA COMENTADA

R\$ 200, pois $250 \times 0,80 = 200$.

Fixação 5 - Matemática

Se 5 agentes realizam uma tarefa em 12 horas, o dobro de agentes, no mesmo ritmo, tende a precisar de quanto tempo?

RESPOSTA COMENTADA

6 horas, em relação inversamente proporcional.

Fixação 6 - Informática

Qual a diferença essencial entre download e upload?

RESPOSTA COMENTADA

Download traz dados para o dispositivo; upload envia dados do dispositivo para serviço remoto.

Fixação 7 - Informática

Por que autenticação multifator melhora a segurança?

RESPOSTA COMENTADA

Porque exige fator adicional além da senha, reduzindo o impacto do comprometimento de uma única credencial.

Fixação 8 - CF

Qual dispositivo constitucional é o ponto de partida direto para estudo das guardas municipais?

RESPOSTA COMENTADA

Art. 144, especialmente o § 8º, em conjunto com legislação e jurisprudência.

Fixação 9 - Penal

Qual verbo diferencia concussão de corrupção passiva nas formulações mais clássicas de prova?

RESPOSTA COMENTADA

Concussão: exigir. Corrupção passiva: solicitar/receber/aceitar promessa.

Fixação 10 - CPP

Qual diferença textual o art. 301 faz entre qualquer do povo e autoridades policiais/agentes?

RESPOSTA COMENTADA

Qualquer do povo pode prender; autoridades policiais e agentes devem prender em flagrante, nos termos legais.

Fixação 11 - ECA

Por que Conselho Tutelar não pode ser tratado como órgão judicial?

RESPOSTA COMENTADA

Porque a lei o define como órgão permanente, autônomo e não jurisdicional.

Fixação 12 - Desarmamento

Por que “arma dentro de estabelecimento” não resolve sozinho se é posse ou porte?

RESPOSTA COMENTADA

Porque o enquadramento depende do local legalmente protegido, titular/responsável, autorização e circunstâncias do tipo penal.

Fixação 13 - Maria da Penha

Quais são as cinco formas do art. 7º?

RESPOSTA COMENTADA

Física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Fixação 14 - Abuso de Autoridade

A ilegalidade administrativa basta para crime?

RESPOSTA COMENTADA

Não. A lei exige elementos objetivos e o dolo específico previsto legalmente.

Fixação 15 - Lei 13.022

Qual a diferença funcional entre corregedoria e ouvidoria?

RESPOSTA COMENTADA

Corregedoria: controle interno disciplinar; ouvidoria: controle externo independente da direção.

Fixação 16 - Lei 7.792

Quais quatro conceitos estruturais devem ser memorizados?

RESPOSTA COMENTADA

Nível, categoria, grau e referência.

Fixação 17 - Lei 8.361

Qual sequência do edital deve ser memorizada nos arts. 166 a 170?

RESPOSTA COMENTADA

Secretaria → Departamento de Gestão → Comando Geral → Corregedoria → Ouvidoria.

Fixação 18 - Decreto 44.264

Quais são os seis blocos macro A-F?

RESPOSTA COMENTADA

Gabinete, Departamento de Gestão, Comando Geral, Subcomando, Corregedoria e Ouvidoria.

Fixação 19 - Uso da força

Como diferenciar necessidade e proporcionalidade?

RESPOSTA COMENTADA

Necessidade pergunta se a força é indispensável; proporcionalidade compara intensidade da resposta com ameaça/resistência e objetivo legítimo.

16-B. MÉTODO PROFISSIONAL DE REVISÃO E CADERNO DE ERROS

Use três ciclos. Ciclo 1: compreensão da teoria e marcação mínima. Ciclo 2: questões sem consulta e registro de erros. Ciclo 3: revisão ativa por perguntas, lei seca e questões erradas. Evite reler passivamente a apostila inteira.

No caderno de erros, registre apenas o que provocou o erro: regra, artigo, palavra-chave, cálculo ou motivo da confusão. Um bom registro cabe em poucas linhas e contém um exemplo correto.

Para legislação, transforme artigos em flashcards de lacuna. Para Português, registre pares de estruturas confundíveis. Para Matemática, guarde o modelo de raciocínio e não apenas o resultado. Para Informática, registre diferença entre recursos e atalhos.

Na última semana, concentre-se em: lei seca local, Lei 13.022, flagrante, crimes funcionais, Desarmamento, uso da força, Português de maior incidência e questões erradas.

Dia de revisão	Foco
D+1	Revisão curta do conteúdo estudado
D+7	Questões + caderno de erros
D+14	Revisão cumulativa
Reta final	Lei seca + erros + simulados

17. REVISÃO DE VÉSPERA - NÃO CONFUNDIR

Tema	Ponto-chave
Furto x roubo	roubo envolve violência/grave ameaça; furto, não
Concussão x corrupção passiva	concussão: exigir; corrupção passiva: solicitar/receber/aceitar promessa
Peculato x apropriação comum	peculato depende da condição funcional e vínculo legal com bem/valor
Corregedoria x Ouvidoria	controle interno disciplinar x controle externo independente
Posse x porte de arma	depende do local, autorização e descrição típica, não apenas da presença física da arma
Próclise x ênclise	posição do pronome depende de fatores de atração e estrutura
Flagrante próprio x impróprio x presumido	associe cada espécie à hipótese do art. 302
Violência física x psicológica x patrimonial	Lei Maria da Penha define categorias distintas e cumuláveis

18. QUESTÕES COMENTADAS

Questão 1 - Português

Em “Embora o risco tivesse diminuído, a equipe manteve o protocolo”, a relação é:

Resposta: concessão.

Comentário MCP: “Embora” introduz concessão.

Questão 2 - Português

Em “Precisa-se de servidores capacitados”, o verbo fica no singular porque:

Resposta: o sujeito é indeterminado.

Comentário MCP: Com VTI + se, o “se” funciona como índice de indeterminação do sujeito.

Questão 3 - Português

Em “Vendem-se equipamentos”, a concordância correta ocorre porque:

Resposta: equipamentos é sujeito paciente.

Comentário MCP: É voz passiva sintética.

Questão 4 - Português

A reescrita “Apesar da chuva, a operação continuou” → “Embora chovesse, a operação continuou” preserva:

Resposta: a concessão.

Comentário MCP: As duas construções mantêm a relação concessiva.

Questão 5 - Matemática

Um valor de R\$ 500 aumenta 20%. Novo valor:

Resposta: R\$ 600.

Comentário MCP: $500 \times 1,20 = 600$.

Questão 6 - Matemática

$\frac{3}{5}$ de 200 corresponde a:

Resposta: 120.

Comentário MCP: $200 \times \frac{3}{5} = 120$.

Questão 7 - Matemática

A média de 6, 8, 10 e 12 é:

Resposta: 9.

Comentário MCP: Soma 36; $36/4 = 9$.

Questão 8 - Matemática

Na sequência 3, 7, 15, 31, o próximo termo é:

Resposta: 63.

Comentário MCP: Padrão ×2+1.

Questão 9 - Informática

Atalho comum do Windows para abrir Explorador de Arquivos:

Resposta: Win+E.

Comentário MCP: Atalho padrão.

Questão 10 - Informática

Campo que oculta destinatários entre si em e-mail:

Resposta: Cco.

Comentário MCP: Cópia oculta.

Questão 11 - Informática

Upload significa:

Resposta: enviar dados do dispositivo para serviço remoto.

Comentário MCP: É o sentido oposto de download.

Questão 12 - Informática

Ransomware é:

Resposta: tipo de malware que pode sequestrar dados/sistema mediante criptografia ou bloqueio.

Comentário MCP: É uma categoria de software malicioso.

Questão 13 - CF

Art. 144 trata de:

Resposta: segurança pública.

Comentário MCP: É o núcleo do dispositivo.

Questão 14 - CF

Guarda municipal deve ser estudada no art. 144 em conjunto com:

Resposta: § 8º e legislação específica.

Comentário MCP: O § 8º é o ponto constitucional diretamente ligado às guardas.

Questão 15 - Penal

Crime de subtrair coisa alheia móvel sem violência/grave ameaça:

Resposta: furto.

Comentário MCP: Art. 155.

Questão 16 - Penal

“Exigir vantagem indevida em razão da função” caracteriza, em tese:

Resposta: concussão.

Comentário MCP: Verbo nuclear: exigir.

Questão 17 - Penal

“Solicitar vantagem indevida em razão da função” aponta, em tese, para:

Resposta: corrupção passiva.

Comentário MCP: Verbo nuclear: solicitar.

Questão 18 - Penal

Lesão corporal seguida de morte é exemplo clássico de:

Resposta: crime preterdoloso.

Comentário MCP: Dolo no antecedente e culpa no resultado mais grave.

Questão 19 - CPP

Qualquer do povo, diante de flagrante, segundo o art. 301:

Resposta: pode prender.

Comentário MCP: A lei usa faculdade para qualquer do povo.

Questão 20 - CPP

Autoridades policiais e seus agentes, diante de flagrante, segundo o art. 301:

Resposta: devem prender.

Comentário MCP: Há dever funcional no texto legal.

Questão 21 - CPP

Perseguição logo após o crime é associada ao flagrante:

Resposta: impróprio.

Comentário MCP: Hipótese do art. 302.

Questão 22 - ECA

Conselho Tutelar é órgão:

Resposta: permanente, autônomo e não jurisdicional.

Comentário MCP: Definição legal.

Questão 23 - ECA

Ato infracional é:

Resposta: conduta descrita como crime ou contravenção penal praticada por criança/adolescente.

Comentário MCP: Conceito legal.

Questão 24 - Pessoa Idosa

O estatuto trabalha com prioridade e proteção integral da pessoa idosa. Isso significa que:

Resposta: há deveres compartilhados de proteção nos termos legais.

Comentário MCP: A proteção não é exclusiva do Estado.

Questão 25 - Desarmamento

Posse irregular e porte ilegal são:

Resposta: tipos distintos.

Comentário MCP: O enquadramento depende das circunstâncias e do local definidos em lei.

Questão 26 - Maria da Penha

Retenção/subtração/destruição de bens e documentos pode configurar violência:

Resposta: patrimonial.

Comentário MCP: É uma das formas do art. 7º.

Questão 27 - Maria da Penha

Calúnia, difamação e injúria aparecem ligadas à violência:

Resposta: moral.

Comentário MCP: Art. 7º.

Questão 28 - Abuso de Autoridade

Mera divergência interpretativa equivale automaticamente a crime?

Resposta: não.

Comentário MCP: A lei exige requisitos e dolo específico; divergência, por si só, não basta.

Questão 29 - Lei 13.022

A função legal básica da guarda municipal é de:

Resposta: proteção municipal preventiva.

Comentário MCP: Conforme a lei.

Questão 30 - Lei 13.022

Ouvidoria corresponde a:

Resposta: controle externo independente da direção.

Comentário MCP: Art. 13.

Questão 31 - Lei 13.022

Corregedoria corresponde a:

Resposta: controle interno disciplinar nas hipóteses legais.

Comentário MCP: Art. 13.

Questão 32 - Lei 13.022

Número telefônico destinado aos municípios que possuam guarda:

Resposta: 153.

Comentário MCP: Art. 17.

Questão 33 - Lei 7.792

A carreira municipal trabalha com quais conceitos estruturais?

Resposta: nível, categoria, grau e referência.

Comentário MCP: São conceitos básicos da lei.

Questão 34 - Lei 8.361

O art. 168 está associado a:

Resposta: Comando Geral da GCM.

Comentário MCP: Sequência estrutural do edital.

Questão 35 - Lei 8.361

O art. 169 está associado a:

Resposta: Corregedoria da GCM.

Comentário MCP: Sequência estrutural.

Questão 36 - Lei 8.361

O art. 170 está associado a:

Resposta: Ouvidoria da GCM.

Comentário MCP: Sequência estrutural.

Questão 37 - Decreto 44.264

O bloco D da estrutura é:

Resposta: Subcomando da GCM.

Comentário MCP: Estrutura macro do decreto.

Questão 38 - Decreto 44.264

A Inspetoria Ambiental integra o conjunto de unidades do:

Resposta: Subcomando da GCM.

Comentário MCP: Conforme estrutura do decreto.

Questão 39 - Uso da força

Necessidade significa:

Resposta: usar força apenas quando indispensável para objetivo legítimo.

Comentário MCP: Princípio operacional.

Questão 40 - Uso da força

Proporcionalidade exige:

Resposta: compatibilidade entre intensidade da força, ameaça/resistência e objetivo.

Comentário MCP: Princípio do uso da força.

Questão 41 - Português

Em “Os agentes que chegaram cedo receberam instruções”, qual é a função de “que”?

Resposta: Pronome relativo, retomando “agentes”.

Comentário MCP: O relativo introduz oração subordinada adjetiva e exerce função sintática em seu interior.

Questão 42 - Português

Em “Havia muitas pessoas no local”, o verbo deve ir ao plural?

Resposta: Não.

Comentário MCP: “Haver”, no sentido de existir, é impessoal e permanece na 3ª pessoa do singular.

Questão 43 - Português

Em “Faz dois anos que ele ingressou”, o plural “fazem” seria correto?

Resposta: Não.

Comentário MCP: “Fazer” indicando tempo transcorrido é impessoal.

Questão 44 - Português

A expressão “à medida que” indica, em regra, qual relação?

Resposta: Proporcionalidade.

Comentário MCP: Não confundir com “na medida em que”, frequentemente causal/explicativa conforme contexto.

Questão 45 - Português

Em “Entreguei o relatório à comandante”, qual é o teste básico de crase?

Resposta: Verificar regência + possibilidade de artigo feminino.

Comentário MCP: A crase exige a fusão da preposição “a” com artigo ou pronome iniciado por “a”.

Questão 46 - Matemática

Um equipamento de R\$ 800 recebe desconto de 15%. Qual o preço final?

Resposta: R\$ 680.

Comentário MCP: $800 \times 0,85 = 680$.

Questão 47 - Matemática

Se 6 agentes executam uma tarefa em 10 horas, mantendo a mesma produtividade, 12 agentes executam em quanto tempo?

Resposta: 5 horas.

Comentário MCP: Grandezas inversamente proporcionais: dobrando agentes, o tempo cai pela metade.

Questão 48 - Matemática

A média de 7, 9, 10 e x é 9. Quanto vale x?

Resposta: 10.

Comentário MCP: Soma desejada = $4 \times 9 = 36$; $7 + 9 + 10 = 26$; $x = 10$.

Questão 49 - Matemática

Converta 2,5 km em metros.

Resposta: 2.500 m.

Comentário MCP: 1 km = 1.000 m.

Questão 50 - Matemática

Na sequência 2, 6, 18, 54, o próximo termo é?

Resposta: 162.

Comentário MCP: Cada termo é multiplicado por 3.

Questão 51 - Informática

Qual atalho do Windows normalmente bloqueia a sessão?

Resposta: Win+L.

Comentário MCP: É diferente de desligar ou sair da conta.

Questão 52 - Informática

Mover um arquivo para outra pasta mantém uma cópia no local original?

Resposta: Não, em regra.

Comentário MCP: Mover altera a localização; copiar preserva o original.

Questão 53 - Informática

Em planilha, o que significa \$A\$1?

Resposta: Referência absoluta de coluna e linha.

Comentário MCP: Os cifrões fixam ambos os componentes ao copiar a fórmula.

Questão 54 - Informática

Filtro em planilha apaga os registros que não atendem ao critério?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Filtro apenas oculta temporariamente registros.

Questão 55 - Informática

Autenticação multifator reduz risco porque exige o quê?

Resposta: Mais de um fator de autenticação.

Comentário MCP: Ex.: senha + aplicativo/token/biometria.

Questão 56 - CF

Mandado judicial autoriza ingresso em domicílio, pela literalidade constitucional, em qual período?

Resposta: Durante o dia.

Comentário MCP: É uma das exceções expressas à inviolabilidade domiciliar.

Questão 57 - CF

A segurança pública é dever de quem e responsabilidade de quem?

Resposta: Dever do Estado; direito e responsabilidade de todos.

Comentário MCP: Expressão do caput do art. 144.

Questão 58 - CF

O §8º do art. 144 relaciona-se diretamente a qual instituição municipal?

Resposta: Guardas municipais.

Comentário MCP: É a base constitucional específica das guardas.

Questão 59 - Penal

Subtrair coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça configura, em regra, qual crime?

Resposta: Furto.

Comentário MCP: Art. 155.

Questão 60 - Penal

Exigir vantagem indevida em razão da função caracteriza qual crime funcional?

Resposta: Concussão.

Comentário MCP: Verbo nuclear: exigir.

Questão 61 - Penal

Solicitar vantagem indevida em razão da função aponta para qual crime?

Resposta: Corrupção passiva.

Comentário MCP: Verbo nuclear: solicitar.

Questão 62 - Penal

Retardar ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal pode configurar qual crime?

Resposta: Prevaricação.

Comentário MCP: Há finalidade ligada a interesse ou sentimento pessoal.

Questão 63 - Penal

Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer o que a lei não manda pode caracterizar qual delito do bloco do edital?

Resposta: Constrangimento ilegal.

Comentário MCP: Analise o art. 146 e as circunstâncias do caso.

Questão 64 - Penal

Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado remete a qual artigo do bloco?

Resposta: Art. 148.

Comentário MCP: A liberdade de locomoção é o bem jurídico central.

Questão 65 - CPP

Qualquer do povo pode prender em flagrante?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: É faculdade prevista no art. 301.

Questão 66 - CPP

Autoridades policiais e seus agentes podem ou devem prender em flagrante?

Resposta: Devem.

Comentário MCP: O art. 301 estabelece dever funcional.

Questão 67 - CPP

Ser perseguido logo após o fato em situação que faça presumir autoria corresponde a qual espécie legal?

Resposta: Flagrante impróprio.

Comentário MCP: Hipótese do art. 302.

Questão 68 - CPP

Encontrado logo depois com objetos que façam presumir autoria corresponde a qual modalidade?

Resposta: Flagrante presumido.

Comentário MCP: Também chamado ficto pela doutrina.

Questão 69 - CPP

Prisão ilegal deve ser convertida automaticamente em preventiva?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Prisão ilegal deve ser relaxada; preventiva exige requisitos próprios.

Questão 70 - ECA

Pessoa de 11 anos é criança ou adolescente para o ECA?

Resposta: Criança.

Comentário MCP: Criança: até 12 anos incompletos.

Questão 71 - ECA

Conselho Tutelar é órgão jurisdicional?

Resposta: Não.

Comentário MCP: É permanente, autônomo e não jurisdicional.

Questão 72 - ECA

Ato infracional é definido como quê?

Resposta: Conduta descrita como crime ou contravenção penal.

Comentário MCP: Definição legal.

Questão 73 - ECA

A apreensão de adolescente deve observar garantias específicas?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: O edital inclui arts. 106 a 109.

Questão 74 - Pessoa Idosa

Qual idade marca a condição de pessoa idosa no Estatuto?

Resposta: 60 anos ou mais.

Comentário MCP: Art. 1º.

Questão 75 - Pessoa Idosa

A proteção da pessoa idosa é dever exclusivo do poder público?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Há dever compartilhado por família, comunidade, sociedade e poder público.

Questão 76 - Desarmamento

Posse irregular e porte ilegal de arma de uso permitido são o mesmo tipo penal?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Art. 12 e art. 14 possuem elementos distintos.

Questão 77 - Desarmamento

O local em que a arma é encontrada pode ser relevante para diferenciar posse de porte?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: É um dos elementos centrais da distinção.

Questão 78 - Desarmamento

Disparo de arma de fogo possui tipo penal próprio?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: Art. 15, observadas as condições legais.

Questão 79 - Maria da Penha

Reter documentos e recursos econômicos da mulher pode caracterizar qual forma?

Resposta: Violência patrimonial.

Comentário MCP: Definição do art. 7º.

Questão 80 - Maria da Penha

Calúnia, difamação ou injúria correspondem a qual forma?

Resposta: Violência moral.

Comentário MCP: Definição legal.

Questão 81 - Maria da Penha

Em 2026, quantas categorias constam do art. 7º após inclusão da violência vicária?

Resposta: Seis.

Comentário MCP: Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária.

Questão 82 - Abuso de Autoridade

Toda interpretação jurídica posteriormente considerada errada configura abuso?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Divergência de interpretação, por si só, não configura abuso.

Questão 83 - Abuso de Autoridade

A lei exige finalidade específica para os crimes de abuso?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: Art. 1º, §1º.

Questão 84 - Lei 13.022

A guarda municipal possui caráter civil?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: A lei expressamente a qualifica como instituição de caráter civil.

Questão 85 - Lei 13.022

Patrulhamento preventivo é princípio mínimo ou competência específica?

Resposta: Princípio mínimo.

Comentário MCP: Está no art. 3º.

Questão 86 - Lei 13.022

Qual é a competência geral do art. 4º?

Resposta: Proteção de bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do Município.

Comentário MCP: É o núcleo da competência geral.

Questão 87 - Lei 13.022

A ouvidoria exerce controle interno disciplinar?

Resposta: Não.

Comentário MCP: Controle interno disciplinar é associado à corregedoria; ouvidoria é controle externo independente da direção.

Questão 88 - Lei 13.022

Qual número telefônico é destinado às guardas municipais segundo a lei?

Resposta: 153.

Comentário MCP: Art. 17.

Questão 89 - Lei 7.792

Quais quatro conceitos estruturantes aparecem no art. 2º?

Resposta: Nível, categoria, grau e referência.

Comentário MCP: Memorize a distinção entre eles.

Questão 90 - Lei 7.792

A prova pode cobrar a lei municipal por literalidade mesmo quando há regra federal semelhante?

Resposta: Sim.

Comentário MCP: A norma local integral consta do edital.

Questão 91 - Uso da força

Qual princípio pergunta se um meio menos intenso seria suficiente?

Resposta: Necessidade.

Comentário MCP: Só se usa recurso de força quando meios menos intensos não bastam.

Questão 92 - Uso da força

Qual princípio compara o nível da força com gravidade da ameaça e objetivo?

Resposta: Proporcionalidade.

Comentário MCP: É o núcleo operacional desse princípio.

Questão 93 - Uso da força

Arma de fogo é tratada pelo Decreto 12.341/2024 como quê?

Resposta: Medida de último recurso.

Comentário MCP: Regra expressa do decreto.

Questão 94 - Lei 8.361

Qual órgão aparece no art. 168?

Resposta: Comando Geral da Guarda Civil Municipal.

Comentário MCP: Sequência 166-170.

Questão 95 - Lei 8.361

Qual órgão aparece no art. 169?

Resposta: Corregedoria da Guarda Civil Municipal.

Comentário MCP: Sequência estrutural.

Questão 96 - Lei 8.361

Qual órgão aparece no art. 170?

Resposta: Ouvidoria da Guarda Civil Municipal.

Comentário MCP: Sequência estrutural.

Questão 97 - Decreto 44.264

A Coordenadoria Operacional está vinculada a qual bloco macro?

Resposta: Subcomando da GCM.

Comentário MCP: Conforme estrutura do art. 1º do decreto.

Questão 98 - Decreto 44.264

Cite duas inspetorias especializadas previstas no decreto.

Resposta: Ex.: Ambiental e Canil.

Comentário MCP: Também há Trânsito, ROM e Proteção/Ações Sociais Preventivas.

Questão 99 - Decreto 44.264

O Núcleo de Controle e Emissão de Porte de Armas está no Comando Geral ou na Ouvidoria?

Resposta: Comando Geral.

Comentário MCP: Integra a estrutura do Comando Geral.

Questão 100 - Estratégia

Qual é a melhor fonte para revisão final das leis municipais?

Resposta: Texto consolidado oficial da Prefeitura.

Comentário MCP: Evita estudar redações antigas ou alterações já superadas.

19. PLANO DE ESTUDO - 14 DIAS

Dia	Foco
1	Português: interpretação, coesão, semântica + CF 5º
2	Português: pontuação, classes, verbos + CF 6º/144
3	Matemática: frações, razão, proporção, porcentagem
4	Matemática: equações, medidas, média, gráficos e lógica
5	Informática: Windows, arquivos, editores e planilhas
6	Informática: internet, e-mail, nuvem e segurança
7	Penal: arts. 121-129 e 146-150
8	Penal: arts. 155-159 e 312-327
9	CPP flagrante + ECA
10	Pessoa Idosa + Desarmamento
11	Maria da Penha + Abuso de Autoridade
12	Lei 13.022/2014 + uso da força
13	Lei 7.792/2019 + Lei 8.361/2025
14	Decreto 44.264/2026 + revisão de erros + simulado

20. REFERÊNCIAS OFICIAIS E CONTROLE DE ATUALIZAÇÃO

Fonte	Referência
Constituição Federal	Portal Planalto - Constituição da República Federativa do Brasil.
Código Penal	Decreto-Lei 2.848/1940 - texto atualizado no Planalto.
Código de Processo Penal	Decreto-Lei 3.689/1941 - texto atualizado no Planalto.
ECA	Lei 8.069/1990 - texto atualizado no Planalto.
Estatuto da Pessoa Idosa	Lei 10.741/2003 - texto atualizado no Planalto.
Estatuto do Desarmamento	Lei 10.826/2003 - texto atualizado no Planalto.
Lei Maria da Penha	Lei 11.340/2006 - texto atualizado no Planalto.
Abuso de Autoridade	Lei 13.869/2019 - texto atualizado no Planalto.
Estatuto Geral das Guardas Municipais	Lei 13.022/2014 - texto atualizado no Planalto.
Uso da força	Lei 13.060/2014 e Decreto 12.341/2024 - legislação federal.
Lei Municipal 7.792/2019	Diário Oficial / legislação municipal da Prefeitura de Guarulhos.
Lei Municipal 8.361/2025	Texto consolidado disponibilizado pela Prefeitura de Guarulhos; versão consultada informa atualização em 13/01/2026.
Decreto Municipal 44.264/2026	Prefeitura de Guarulhos - Decreto de 3/7/2026, estrutura da Secretaria de Segurança Urbana.

Antes da publicação comercial definitiva, recomenda-se uma última conferência das alterações legislativas posteriores à data desta edição, especialmente nas normas municipais e em dispositivos federais sujeitos a atualização.

FONTES OFICIAIS CONSULTADAS

- Constituição da República Federativa do Brasil - texto atualizado.
- Decreto-Lei nº 2.848/1940 - Código Penal - texto compilado.
- Decreto-Lei nº 3.689/1941 - Código de Processo Penal - texto compilado.
- Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente - texto compilado, consultado em setembro de 2026.
- Lei nº 10.741/2003 - Estatuto da Pessoa Idosa - texto compilado.
- Lei nº 10.826/2003 - Estatuto do Desarmamento - texto compilado.
- Lei nº 11.340/2006 - Lei Maria da Penha - texto compilado, incluindo alterações vigentes em 2026.
- Lei nº 13.022/2014 - Estatuto Geral das Guardas Municipais.
- Lei nº 13.060/2014 e Decreto nº 12.341/2024 - uso da força.
- Lei nº 13.869/2019 - Lei de Abuso de Autoridade.
- Prefeitura de Guarulhos - Lei Municipal nº 7.792/2019, texto consolidado.
- Prefeitura de Guarulhos - Lei Municipal nº 8.361/2025, texto consolidado.
- Prefeitura de Guarulhos - Decreto Municipal nº 44.264/2026.

Controle de atualização: legislação conferida para a edição de setembro de 2026. Antes da prova, recomenda-se nova conferência das normas locais e federais para identificar alterações supervenientes.

CHECKLIST FINAL DO CANDIDATO

- ☐ Li a teoria e marquei as dúvidas.
- ☐ Fiz questões sem consulta.
- ☐ Revisei erros e confusões.
- ☐ Li a lei seca dos artigos do edital.
- ☐ Memorizei estruturas municipais (166-170 e Decreto 44.264/2026).
- ☐ Revisei flagrante, crimes patrimoniais e crimes contra a Administração.
- ☐ Revisei as seis formas de violência da Lei Maria da Penha.
- ☐ Revisei princípios e competências da Lei 13.022/2014.
- ☐ Treinei porcentagem, regra de três, média e lógica.
- ☐ Revisei Windows, planilhas, internet e segurança.